DIRECCIÓN ESCUELA DE SUB OFICIALES "CABO HÉCTOR SANTOS LEÓN "

MATERIA:

"PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO Y VIOLENCIA INTRA FAMILIAR"

SEGUNDO AÑO

DE LA CARRERA "TECNICATURA SUPERIOR EN SEGURIDAD PÚBLICA PARA AGENTES DE CALLE"

EQUIPO DOCENTE:

- Crio. Gral. (r) Lic. Esp. SILVIA I. TOLABA
- Crio. My. Lic. CARMEN RODRÍGUEZ
- Sub Crio. Abg. LUIS A. TOCONAS
- Of. Ppal. Lic. PAMELA BALDERRAMA
- Sgto. Ayte. (r) Mgter. Abg. Prof. JUAN S. TRAICO
- Sgto. Ayte. (r) Prof. Lic. MARÍA. M. GUTIÉRREZ
-

AÑO 2.026

Made with PosterMyWall.com

ÍNDICE

TEMA	Página
Introducción……	3
Programa ……	8
UNIDAD Nº 1: MARCO CONCEPTUAL INICIAL Y SÍNTESIS NORMATIVA EN RELACIÓN A LA MATERIA	
Marco Conceptual Inicial: Sexo y Género. ……	9
Socialización Genérica. ……	10
Identidad de Género. ……	10
Orientación Sexual……	10
Roles y Estereotipos de Género ……	11
Síntesis Normativa en relación a la Materia: Historia de la lucha de la mujer en relación a la violencia familiar y de género ……	14
Marco Normativo Internacional……	15
Marco Normativo Nacional: Ley nº 26.791/12 – Modificación del Código Penal (Femicidio)……	17
Ley n° 27.499/19 – Ley Micaela……	19
Ley n° 27.580/20 - Moobing Laboral……	20
Decreto n° 1.011/10 (Reglamentación de Ley 26.485) - La Re Victimización…..	21
Marco Normativo Provincial: Ley n° 7.403/06 - Protección de víctimas de violencia familiar……	21
Ley N° 7.888/15 - de Protección contra la violencia de género……	23
Ley n° 8.281/20 – Consigna al agresor……	24
UNIDAD Nº 2: LA VIOLENCIA: MARCO CONCEPTUAL Y ASPECTOS FUNDAMENTALES	
Violencia hacia la Mujer: Ley Nacional N° 26.485/09 - Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales ……..	25
Tipos de violencia ….....	26
Modalidades de la Violencia ……	27
Violencia en el Espacio Público (Acoso Callejero)……	29
La Violencia Digital - "Ley Olimpia ….....	31
El Ciclo de la Violencia ……..	32
Proceso de la Violencia Domestica ..……...	34
Mecanismos del sistema de dominio y sumisión ……	34
Características de los hombres que ejercen violencia ……	36
Características de las mujeres que reciben violencia ……...	37

UNIDAD Nº 3: POLÍTICA Y ESTRUCTURA JUDICIAL EN MATERIA DE GENERO Y VIF - LA INTERVENCIÓN POLICIAL ESPECIFICA

Política y Estructura Judicial en materia de Género y VIF…….....….. 40
Políticas Públicas: Legislación provincial que declara Emergencia Provincial en materia de Violencia de Género y Violencia Familiar …….…….. 40
Juzgados y Fiscalías Especializadas ……..... 40
Defensoría para Víctimas de Violencia Familiar y de Género …….…… 41
Instituciones u Organismos que trabajan en la temática de la Violencia …….. 41
La Intervención Policial Especifica: División Centro Integral de Género (DG) - Resolución 415/16 del Ministerio de Seguridad ……..…….. 43
Manual de Procedimiento para la Retención preventiva de Arma Reglamentaria ante Problemáticas Psicosociales ……...……..…… 45
La actuación policial frente a los hechos de violencia doméstica ……..…. 48
Pasos en la Intervención Policial …… 50
Elementos Básicos de la Actuación Policial ante situación de Violencia de Genero, Familiar, Acoso Callejero y otras …….…… 51
Denuncia Web……. ……... 53
Rol del operador de violencia familiar y de género……. 54
Bibliografía ……... 58

ANEXOS

Anexo I - Protocolo de actuación interinstitucional en contextos de violencia extrema por motivos de género……. 61

INTRODUCCIÓN

La formación de futuros agentes policiales exige una preparación integral frente a problemáticas sociales complejas que afectan directamente la seguridad pública, la convivencia social y la protección de los derechos fundamentales. Entre ellas, la violencia de género y la violencia intrafamiliar constituyen situaciones de alta sensibilidad institucional, por cuanto comprometen la integridad física, psicológica, emocional, económica y social de las personas involucradas.

La intervención policial ante estos hechos requiere no solo conocimiento normativo, sino también capacidad de observación, escucha activa, empatía, criterio preventivo y actuación inmediata conforme a derecho.

El futuro agente debe comprender que, en numerosos casos, constituye el primer contacto del Estado frente a una situación de violencia, por lo que su actuación puede resultar decisiva para prevenir daños mayores, resguardar derechos y activar los mecanismos institucionales de protección.

En este marco, la presente materia brinda herramientas conceptuales, jurídicas y procedimentales que permitan al alumno intervenir con seguridad, responsabilidad y criterio profesional, articulando saberes previos adquiridos en otras asignaturas vinculadas a derechos humanos, comunicación, ética profesional y función policial.

Asimismo, se busca fortalecer una actuación respetuosa de la dignidad humana, evitando conductas negligentes, omisiones o errores procedimentales que puedan derivar en responsabilidades administrativas, disciplinarias o penales.

FUNDAMENTACIÓN: La materia Prevención e Intervención en Violencia de Género y Violencia Intrafamiliar es un espacio curricular destinado a formar al futuro personal policial en conocimientos teóricos, normativos y operativos vinculados a la prevención, detección temprana e intervención ante hechos de violencia ejercidos en contextos familiares, domésticos o en relaciones atravesadas por desigualdad de poder.

Comprende el estudio de la perspectiva de género, los derechos humanos, la violencia familiar, la violencia contra las mujeres, la intervención policial inmediata, la articulación judicial y la prevención comunitaria.

Su finalidad es que el alumno pueda reconocer indicadores de riesgo, actuar con urgencia cuando la situación lo requiera, proteger a la víctima y desarrollar intervenciones ajustadas a la normativa vigente.

PROPÓSITO DE LA MATERIA: El propósito de esta materia es formar agentes policiales capaces de reconocer, prevenir e intervenir adecuadamente ante situaciones de violencia de género y violencia intrafamiliar, actuando con conocimiento legal, sensibilidad humana, responsabilidad funcional y criterio profesional.

OBJETIVO GENERAL: Formar a los futuros agentes policiales en competencias preventivas, legales y operativas que les permitan intervenir adecuadamente frente a situaciones de violencia de género y violencia intrafamiliar, garantizando protección de derechos, actuación responsable y articulación institucional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Comprender los conceptos fundamentales vinculados a género, violencia y relaciones de poder.
- Identificar tipos y modalidades de violencia reconocidos en la legislación vigente.
- Conocer el marco normativo internacional, nacional y provincial aplicable.
- Reconocer indicadores de riesgo en situaciones de violencia familiar y de género.
- Aplicar criterios correctos de intervención policial inmediata.
- Comunicar adecuadamente a autoridades judiciales competentes.
- Evitar prácticas de revictimización.
- Fortalecer habilidades de escucha, empatía, contención y redacción profesional.
- Prevenir errores funcionales que puedan derivar en responsabilidades administrativas o penales.

METODOLOGÍA: La materia se desarrollará mediante una metodología teórico-práctica, orientada a vincular los contenidos conceptuales con situaciones reales de intervención policial.

Se prevén las siguientes estrategias:

- Clases teóricas con enfoque práctico.
- Análisis de normativa vigente.
- Estudio de casos reales.
- Simulaciones de intervención policial.

- Resolución de situaciones problemáticas.
- Talleres de lectura, reflexión y debate.
- Actividades grupales e individuales.
- Exposiciones orales.
- Análisis de material audiovisual.
- Elaboración de informes y escritos policiales básicos.

También se promoverá la participación activa del estudiante, la reflexión crítica y la articulación con saberes adquiridos en otras materias.

RECURSOS: Para el desarrollo de la materia se utilizarán:

- Cartilla de estudio.
- Documentos legales y normativos.
- Televisores conectados a internet en aula.
- Videos educativos y material multimedia.
- Presentaciones digitales.
- Casos prácticos.
- Fallos, noticias y ejemplos de hechos reales.
- Anexos con leyes y recursos institucionales.
- Cuadros pedagógicos, esquemas y rúbricas.

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: Al finalizar la materia, el alumno deberá ser capaz de:

- Reconocer situaciones de violencia de género y violencia intrafamiliar.
- Interpretar correctamente la normativa vigente.
- Intervenir con criterio preventivo y legal.
- Comunicar adecuadamente hechos a la autoridad competente.
- Redactar informes o escritos básicos vinculados a la actuación policial.
- Responder oralmente con fundamento legal e institucional.
- Actuar con empatía, responsabilidad y respeto por los derechos humanos.
- Articular la intervención policial con organismos judiciales y comunitarios.

EVALUACIÓN: La evaluación será:

1. **Diagnóstica**: Para conocer saberes previos, representaciones y conocimientos iniciales del grupo.

2. **Procesual:** A través del seguimiento continuo de la participación, producción y evolución del alumno durante el cursado.
3. **Formativa**: Mediante devoluciones permanentes, correcciones, observaciones y acompañamiento docente.
4. **Sumativa**: A través de trabajos prácticos, evaluaciones parciales, exposiciones y trabajo final integrador.

La materia se aprueba con calificación 6 (seis) o superior a 6. Se requerirá:

- Presentación del 80 % de los trabajos prácticos con una aprobación de 6 o superior a 6.
- Realización de exámenes parciales escritos.
- Trabajos grupales e individuales.
- Exposiciones grupales e individuales.
- Participación en actividades áulicas y prácticas.
- Todos con calificación 6 o superior a 6.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: En cualquiera de las modalidades adoptadas, se valorará:

- Comprensión progresiva de los contenidos desarrollados.
- Capacidad para explicar conceptos con claridad.
- Reconocimiento de situaciones vinculadas a violencia de género y violencia intrafamiliar.
- Aproximación al marco normativo vigente.
- Relación entre teoría y práctica.
- Producción oral y escrita con claridad, coherencia y vocabulario adecuado.
- Capacidad de análisis frente a situaciones concretas.
- Identificación de organismos intervinientes y posibles respuestas institucionales.
- Elaboración de respuestas fundamentadas acordes al rol del futuro agente policial.

Se sugiere utilizar rúbricas de evaluación para trabajos escritos, exposiciones, análisis de casos y simulaciones de intervención.

INSTANCIA FINAL DE ACREDITACIÓN: La instancia final de acreditación de la materia se desarrollará preferentemente en forma oral, atendiendo a la modalidad

habitual establecida para este espacio curricular y al carácter práctico de los contenidos abordados.

Esta modalidad permitirá integrar conocimientos conceptuales, normativos y procedimentales, asegurando la articulación entre teoría y práctica, la argumentación oral y la aplicación de saberes vinculados al futuro ejercicio profesional.

Para su desarrollo, se podrá recurrir a distintas estrategias, tales como:

- Exposición oral individual o grupal.
- Análisis de conceptos desarrollados en la cartilla.
- Resolución de situaciones problemáticas.
- Aprendizaje basado en problemas (ABP).
- Representación de casos mediante simulación o role play entre compañeros.
- Presentación de trabajos escritos con defensa oral.
- Análisis de casos reales o hipotéticos vinculados a la intervención policial.

En aquellos casos en que el docente lo considere pertinente, la instancia final podrá incorporar producción escrita como complemento de la evaluación oral, conforme a los objetivos de aprendizaje propuestos.

ACREDITACIÓN DE ALUMNOS LIBRES: Los alumnos en condición de libres rendirán examen final en instancia escrita y oral.

La evaluación escrita permitirá valorar la comprensión de los contenidos desarrollados en la cartilla, la interpretación del marco normativo y la capacidad de análisis.

La instancia oral permitirá profundizar conceptos, fundamentar respuestas y relacionar los saberes adquiridos con situaciones vinculadas al futuro ejercicio profesional.

La materia se aprobará con calificación de 6 (seis) o superior a 6, conforme a la reglamentación institucional vigente.

PROGRAMA

UNIDAD I: MARCO CONCEPTUAL INICIAL Y SÍNTESIS NORMATIVA EN RELACIÓN A LA MATERIA.

Marco Conceptual Inicial: Sexo y Género. Socialización Genérica. Identidad de Género. Orientación Sexual. Roles y Estereotipos de Género. **Síntesis Normativa en Relación a la Materia**: Historia de la lucha de la mujer en relación a la violencia familiar y de género. Marco Normativo Internacional: Declaración Universal de los Derechos Humanos. Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (Convención de Belem do Pará). Marco Normativo Nacional: Ley nº 23.592/88 - Medidas contra actos discriminatorios. Ley nº 26.791/12 – Modificación del Código Penal (Femicidio). Feminicidio. Ley n° 27.499/19 – ley Micaela. Ley n° 27.580/20 - Moobing Laboral. Decreto n° 1.011/10 (Reglamentación de Ley 26.485) - La Re Victimización. Marco Normativo Provincial: Ley n° 7.403/06 - Protección de víctimas de violencia familiar. Ley N° 7.888/15 - de Protección contra la violencia de género. Ley n° 8.281/20 – Consigna al agresor.

UNIDAD II: LA VIOLENCIA: MARCO CONCEPTUAL Y ASPECTOS FUNDAMENTALES.

Violencia hacia la Mujer. Ley Nacional N° 26.485/09 - Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Tipos de violencia: Física, Psicológica, Sexual, Económica y Patrimonial, Simbólica y Política. Modalidades de la Violencia: Domestica, Institucional, Laboral, Mediática, Contra la Libertad Reproductiva, Obstétrica. Violencia en el Espacio Pública (Acoso Callejero). La Violencia Digital - "Ley Olimpia". El Ciclo de la Violencia. Proceso de la Violencia Domestica. Mecanismos del sistema de dominio y sumisión. Características de los hombres que ejercen violencia. Características de las mujeres que reciben violencia.

UNIDAD III: POLÍTICA Y ESTRUCTURA JUDICIAL EN MATERIA DE GENERO Y VIF - LA INTERVENCIÓN POLICIAL ESPECIFICA.

Política y Estructura Judicial en materia de Género y VIF: Políticas Públicas: Legislación provincial que declara Emergencia Provincial en materia de Violencia de Género y Violencia Familiar. Juzgados y Fiscalías Especializadas. Defensoría para Víctimas de Violencia Familiar y de Género. Instituciones u Organismos que trabajan en la temática de la Violencia. **La Intervención Policial Especifica**: Dirección de Género - Resolución 415/16 del Ministerio de Seguridad. Manual de Procedimiento para la Retención preventiva de Arma Reglamentaria ante Problemáticas Psicosociales**.** La actuación policial frente a los hechos de violencia doméstica. Pasos en la Intervención Policial. Elementos Básicos de la Actuación Policial ante situación de Violencia de Genero, Familiar, Acoso Callejero y otras. Denuncia Web. Recomendaciones. El rol del operador de Violencia Familiar y de Genero.

UNIDAD Nº 1: MARCO CONCEPTUAL INICIAL Y SÍNTESIS NORMATIVA EN RELACIÓN A LA MATERIA

MARCO CONCEPTUAL INICIAL

SEXO Y GÉNERO:

El sexo se refiere a las características físicas y anatómicas de las personas de acuerdo con criterios genéticos, biológicos, físicos y fisiológicos. La diferencia entre los conceptos sexo y género radica en que el primero se concibe como un hecho biológico y el segundo, como una construcción social.

Todas las personas construimos nuestra identidad desde la infancia: aprendemos comportamientos, actitudes, formas de relacionarnos socialmente, costumbres, vestimenta, y también ciertas imposiciones culturales que definen cuáles son las conductas esperadas para unas personas y para otras.

Esto es así porque toda sociedad construye formas de transmitir, comunicar y aprender cuáles son las expectativas que se generan sobre cada persona. Estas expectativas sociales condicionan gran parte de las decisiones que tomamos y que, en muchas oportunidades, no se relacionan con nuestros gustos o necesidades, sino con ese mandato o expectativa que dictamina lo que se espera de cada quien según su sexo biológico.

Por ejemplo, vemos que las chicas concurren al Instituto de Formación con falda, mientras que los hombres lo hacen con pantalón y chaqueta.

«El género determina qué se espera, qué se permite y qué se valora en una mujer o en un hombre en un contexto determinado. En la mayoría de las sociedades hay diferencias y desigualdades en cuanto a las responsabilidades asignadas, las actividades realizadas, el acceso y el control de los recursos, así como las oportunidades de adopción de decisiones. El género es parte de un contexto sociocultural más amplio, como lo son otros criterios importantes de análisis sociocultural, incluida la clase, raza, nivel de pobreza, grupo étnico, orientación sexual, edad, etc.

Tengamos en cuenta que, el género nos permite identificar y reflexionar sobre las diferentes formas en las que se interpreta qué representa el cuerpo de una persona en un momento histórico dado. Por eso, «ser mujer» o «ser varón» es una cuestión de género: es algo que se aprende y que está en permanente cambio. Por ejemplo, vemos que hoy en día los varones usan aros, los colores no son demasiados estáticos como en otras épocas y colores como el rosa es utilizado por hombres también.

SOCIALIZACIÓN GENÉRICA:

Es el proceso por medio del cual las personas aprenden a ser femeninas o masculinas, de acuerdo con las expectativas de la sociedad en la cual viven. Este proceso se da a lo largo de toda la vida de las personas, siendo la infancia un momento particularmente sensible al proceso de socialización genérica. Los roles de género se construyen sobre la base de la diferencia sexual fundamentalmente a través de los juegos.

La construcción social del género, o proceso de socialización genérica, se origina en la familia. Este núcleo de pertenencia es el primer espacio que produce y reproduce los roles y estereotipos de género.

Las personas crecen, la educación se encarga de fijar estos roles y estereotipos, tanto en espacios de educación formal (la escuela) como a través de la educación informal (es casual, espontánea, se da en la cotidianeidad).

Sobre este tema tenemos numerosos ejemplos, cuando nacemos, la ropa que le llevamos a un niño es de color celeste, para la niña de color rosa, al igual que los juguetes, generalmente se suele orientar a una niña, para que juegue con bebes, cochecitos, cocinas y a los varones autos, pelotas, maquinas, etc.

IDENTIDAD DE GÉNERO. Ley N° 26.743:

Según la Organización de las Naciones Unidas, la identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (ONU, 2016).

La identidad de género es una categoría autopercibida: se refiere a cómo cada persona se concibe a sí misma en términos de su identidad.

En nuestro país, **la Ley 26743** (Ley Nacional de Identidad de Género) del año 2012 establece que toda persona tiene derecho a la identidad de género, entendiendo por esta: «la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Esto puede involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales» (artículo 2°). Esta ley es un gran paso hacia la igualdad de derechos.

ORIENTACIÓN SEXUAL:

Es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género, o

más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas.

En el año 2018 la Organización Mundial de la Salud (OMS) elimina de la lista de enfermedades mentales la transexualidad o incongruencia de género. Es decir, la transexualidad pierde la categoría de trastorno psicológico para expresar solamente una cuestión física: la falta de adecuación del cuerpo al género que siente la persona.

Cada persona posee tanto una orientación sexual como una identidad de género. La construcción de una y otra son procesos diferentes. A medida que crecemos incorporamos palabras, modos de nombrar la experiencia. Es así que tenemos palabras para denominar apariencias corporales (sexos), normas sociales sobre cómo debemos ser y comportarnos (géneros), gustos o preferencias sexuales (orientaciones) y alternativas de auto-reconocimiento (identidades).

Sexo Biológico

Hace referencia a aspectos físicos, objetivamente mensurables (cromosomas, pene, vagina, hormonas, etc)

Género

Es una construcción social y cultural binaria, asociada al sexo biológico. Es lo que la sociedad espera de varones y mujeres

Identidad de género

Es la vivencia del género tal como cada persona la siente, .por lo que puede corresponder o no con el sexo biológico

Expresión de género

Se vincula con cómo mostramos nuestro género al mundo, a través de nuestro nombre, como nos vestimos, .nos comportamos, interactuamos, etc

Orientación sexual

Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y .espiritual que sentimos hacia otra persona

ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GENERO:

La desigualdad de género se observa a través de los roles que se asignan socialmente a varones y mujeres. Cada una/o de nosotras/os desempeña, al mismo tiempo, diferentes roles: somos estudiantes, trabajadores/as, profesionales, docentes, amigas/os, parientes, etc. Como vimos en el proceso de socialización genérica la forma de desempeñar estos roles se aprende, pero también varía con el tiempo y el momento histórico social (¡no es lo mismo ser una niña o un niño en la actualidad que hace 40 años atrás!).

Roles de género:

Nuestro entorno nos enseña a cumplir determinados roles y lo hace aprobando o sancionando nuestra conducta según se adecue, o no, a lo que se espera de nosotras/os. La manera de comportarse como varones y como mujeres es algo en lo que la sociedad nos educa apenas nacemos.

Estereotipos de género:

Los estereotipos de género son modelos que se imponen de conducta social. En algunas culturas o ámbitos sociales, estos estereotipos de género tienden a presentarse como únicos, lo que podría restringir y limitar la posibilidad de expresión de la diversidad y dejar por fuera aspectos inherentes a la complejidad y heterogeneidad de las personas. En ciertos casos, las pautas transmitidas reproducen las estructuras de poder y opresión entre las personas. Los estereotipos rígidos e inflexibles generan una presión y un mandato social para que se cumpla con lo que establecen.

Las publicidades nos brindan ejemplos de estereotipos que muestran a mujeres jóvenes, lindas, flacas, rubias y a mujeres en el rol de cuidadoras. Por otra parte, a los varones se los representa físicamente fuertes, ganadores y exitosos. La pregunta es qué pasa con las otras mujeres y varones que no están dentro de ese molde, porque la sociedad es diversa y se compone de múltiples formas de ser y estar en el mundo.

Tanto los estereotipos como los roles de género son aprendidos e internalizados por todos los individuos a lo largo de su proceso de socialización, un proceso que moldea sus formas de ser sujetos en sociedad, donde también se transmiten normas y valores de la cultura de la que forman parte.

Cada sociedad genera y reinterpreta los estereotipos de género, lo que demuestra que las percepciones que tenemos sobre varones y mujeres son socialmente construidas, no tienen que ver con nuestra biología.

A modo de ejemplo podemos ver el rol de "ama de casa" que se asigna socialmente a las mujeres para responsabilizarlas del trabajo doméstico, mientras que a los hombres se les, asigna mayoritariamente el rol de "proveedor", responsabilizándolos del trabajo asalariado y de la generación de ingresos fuera del hogar. El trabajo productivo, realizado fuera del hogar y remunerado es reconocido y valorado socialmente. Por el contrario, el trabajo doméstico o reproductivo no recibe la misma valoración, y no es remunerado. Esta diferenciación es la que genera ciertos privilegios a los varones y coloca a las mujeres en un lugar desigual y subordinado. Sobre esta desigualdad estructural se basan otras desigualdades en el ámbito social, político y económico.

CONCLUSIÓN:

SEXO: Es el conjunto de características biológicas, anatómicas y fisiológicas, que constituyen la genitalidad con la que nacemos.
GÉNERO: Es una construcción social y cultural que establece cómo debe ser un varón y como debe ser una mujer para cada sociedad en un determinado momento histórico. Determina qué rasgos y funciones psicológicas y socioculturales, qué actitudes, roles, valores, comportamientos, modos de sentir, pensar y actuar debe tener cada género. Es una categoría dinámica, ya que por ser una construcción cultural va cambiando a través del tiempo y según cada sociedad.
SEXO BIOLÓGICO: Hace referencia a aspectos físicos, objetivamente mensurables (cromosomas, pene, vagina, hormonas, etc.)

IDENTIDAD DE GÉNERO: Es la vivencia del género tal como cada persona la siente, por lo que puede corresponder o no con el sexo biológico
EXPRESIÓN DE GÉNERO: Se vincula con cómo mostramos nuestro género al mundo, a través de nuestro nombre, como nos vestimos, nos comportamos, interactuamos, etc
ORIENTACIÓN SEXUAL: Es la atracción física, emocional, erótica, afectiva y espiritual que sentimos hacia otra persona

SÍNTESIS NORMATIVA EN RELACIÓN A LA MATERIA

HISTORIA DE LA LUCHA DE LA MUJER EN RELACIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO:

La discriminación de la mujer en la sociedad representó la primera forma de explotación existente, incluso antes que la esclavitud. Los hechos que ejemplifican las desigualdades y discriminaciones hacia la mujer son numerosas y antiquísimas. Algunos datan del año 400 A.C., cuando las leyes de Bizancio establecían que el marido era un Dios al que la mujer debía adorar.

En la India, los testimonios más antiguos aseguran que si la mujer enviudaba era quemada viva junto al cadáver del esposo en una ceremonia llamaba Sati, por considerarla dentro de las obligaciones como esposa. La mujer infecunda era repudiada, al igual que la que gestaba sólo hijas; y en las comunidades de Irán y Etiopía, el nacimiento de una mujer era una deshonra, siendo, incluso, este vocablo sinónimo de bajeza, debilidad y desgracia.

La situación legal de la mujer, según las normas islámicas, es sumamente discriminatoria. La mujer, a partir del casamiento, adquiere la condición de propiedad privada del marido. El Corán estipula como deber del hombre pegarle a la esposa rebelde, así como el encierro perpetuo de las infieles en la casa. El castigo corporal no está limitado, es legítima facultad masculina sobre su cónyuge, de modo que se exonera de responsabilidad penal al esposo cuya mujer falleciere como resultado de una golpiza con fines "educativos".

A nivel nacional, como hecho relevante que acelera este proceso, se describe cómo el asesinato de la pareja del ex campeón mundial de boxeo Carlos Monzón instala el tema en la agenda pública de Argentina.

"El homicidio de Alicia Muñiz fue el detonante que permitió descorrer el oscuro velo, entretejido de prejuicios e intolerancia, que la comunidad tenía sobre lo que hoy sabemos denominar como mujeres golpeadas. A partir del 14 de Febrero de 1988, el público, los profesionales, los funcionarios, quisieron saber más acerca de aquello que muy pocos de nosotros sabíamos que se llamaba violencia familiar. Muchos periodistas difundieron el tema con seriedad y respeto, cumpliendo una relevante tarea pedagógica y preventiva.

Algunos policías empezaron a comprender el drama de las mujeres denunciantes y cumplieron con su deber de protegerlas. Unos cuantos jueces percibieron los entretelones del proceso que afecta a las mujeres golpeadas y dieron inicio a una nueva jurisprudencia en la que tuvieron espacio las perspectivas aportadas por los psicólogos especializados, que dieron testimonio calificado para estos casos. Las conferencias sobre el maltrato conyugal se multiplicaron en instituciones y entidades barriales de la capital y de las provincias. Las ex mujeres golpeadas encabezaron una red solidaria de salvataje hacia sus congéneres atrapadas en la violencia. Se inauguró la primera comisaría femenina en La Plata y en 6 meses tuvieron más de 2.000 denuncias, en su mayor parte de violencia conyugal y violaciones"

A nivel provincial, el primero de Agosto de 2006 el estado provincial sancionó la Ley Nº 7202 de "Protección de víctimas de Violencia Familiar". Ese mismo año fue condenado a cadena perpetua José Yapura, quien el 28 de Agosto de 2004 asesinó a su esposa y dos hijos, salvándose su hija mayor de entonces 11 años de edad. Hecho que a partir de su mediatización fue conocido como "el caso Yapura-Aderete", Rosana Alderete (36), la esposa de Yapura, había realizado reiteradas denuncias por maltrato familiar y amenazas hacia ella y sus hijos. Y aunque no era el primer caso de violencia intrafamiliar que terminaba en el homicidio de la víctima, a través de la mediatización y el debate público se instaló en el ámbito legal como problemática social que debía tratarse bajo una ley.

Tras la difusión del hecho, diversas organizaciones provinciales se replantearon la necesidad del marco legal y de políticas públicas en la búsqueda de competencias y recursos quienes estarán a cargo del diseño y ejecución de dichas políticas. En nuestros días se habilitaron diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que estarían a cargo de la contención y asesoramiento de las víctimas.

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL:

La **DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS**, es el 1° documento que plantea con carácter internacional la igualdad como un derecho fundamental e inviolable para todo ser humano, incorporando "a veces de forma explícita y otras de modo indirecto" a las mujeres como sujetos de derechos.

Entre algunas de estas incorporaciones podemos resaltar:

- *En su **preámbulo**, expresa la confianza en "la dignidad y el valor de la persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres".*
- *En su **artículo 2°**, afirma: "Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición".*
- *El **artículo 23°**, se refiere al derecho a trabajar y elegir libremente la ocupación, en "condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo [...], sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual".*
- *El **artículo 25°** expresa que tanto la situación de maternidad como la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales*

Ley N° 23.179 - CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA LA ELIMINACIÓN DE TODAS LAS FORMAS DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER, más conocida como CEDAW. Nuestro País adhirió a esta normativa en el año 1.985 y entre las obligaciones a las cuales se comprometió figuran; modificar patrones socioculturales de conductas y eliminar prejuicios y prácticas basadas en la superioridad de un sexo sobre otro. Es el 1° Instrumento Internacional que posiciona a las mujeres como sujetos específicos de derechos a quienes los Estados deben proteger.

Este tratado de las Naciones Unidas es conocido como la "Carta Magna" de los derechos de las mujeres. La CEDAW establece principios para eliminar la discriminación contra las mujeres en áreas como la política, la educación, el empleo y la participación en la vida pública.

Ley N° 24.632 - CONVENCIÓN INTERAMERICANA PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER (Convención de Belém do Pará), adoptada por Argentina en el año 1.996. En este documento se señala que la violencia contra las mujeres es una violación a los derechos humanos y otorga a los Estados partes responsabilidades específicas en cuanto a su incumplimiento y se estiman medidas sancionatorias, cuando el Estado no adopta políticas y lineamientos para proteger a la mujer víctima, estableciendo un programa de acción para poner fin a la discriminación por razón de sexo: los Estados que ratifican el Convenio tienen la obligación de consagrar la igualdad de género en su legislación nacional, derogar todas las disposiciones discriminatorias en sus leyes, y promulgar nuevas disposiciones para proteger a la mujer. Establece la responsabilidad y obligación de los estados a la defensa y establecimientos de mecanismos para prevenir y erradicar la violencia.

MARCO NORMATIVO NACIONAL:

- **LEY Nº 26.791/12 – MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PENAL:**

La Ley 26.791, sancionada el 14 de noviembre de 2012 y promulgada el 11 de diciembre de 2012 en Argentina, modificó el Código Penal, específicamente el artículo 80, que se refiere a las penas por homicidio. A continuación, se resumen las principales modificaciones:

1. **Modificaciones al Artículo 80:**
   - Se sustituyen los incisos 1º y 4º del artículo 80 del Código Penal.
   - El inciso 1º se refiere al homicidio de ascendientes, descendientes, cónyuge, ex cónyuge o personas con quienes se mantiene o ha mantenido una relación de pareja, con o sin convivencia. La pena es reclusión perpetua o prisión perpetua.
   - El inciso 4º amplía las circunstancias que agravan el homicidio, incluyendo motivos de placer, codicia, odio racial, religioso, de género, o motivado por la orientación sexual, identidad de género o su expresión.
2. **Incorporación de Nuevos Incisos:**
   - Se incorporan como incisos 11 y 12 del artículo 80 del Código Penal:
     - El inciso 11 se refiere al homicidio de una mujer perpetrado por un hombre en el contexto de violencia de género.
     - El inciso 12 aborda el homicidio con el propósito de causar sufrimiento a una persona con la que se mantiene o ha mantenido una relación en los términos del inciso 1°.
3. **Atenuación de Penas:**
   - Se establece que, en el caso del inciso 1°, si hay circunstancias extraordinarias de atenuación, el juez puede aplicar penas de prisión o reclusión de ocho (8) a veinticinco (25) años. Esta atenuación no aplica si el autor ha realizado actos de violencia contra la mujer víctima anteriormente.
4. **Comunicación al Poder Ejecutivo Nacional:**
   - La ley finaliza indicando que debe comunicarse al Poder Ejecutivo Nacional.

En resumen, la Ley 26.791 introduce modificaciones al Código Penal Argentino, particularmente en el tratamiento de los homicidios, ampliando las circunstancias agravantes y estableciendo penas específicas en casos de violencia de género y con el propósito de causar sufrimiento a la víctima.

FEMICIDIO (Ley N° 26.791)

El Femicidio es el asesinato cometido por un varón hacia una mujer a quien considera de su propiedad. Es la forma más extrema de la violencia contra las mujeres y tiene su origen en las relaciones desiguales de poder establecidas por el patriarcado, tal como vimos anteriormente. Si bien la mayoría de los Femicidios se dan en contextos de violencia doméstica, lo que distingue al Femicidio es que se trata de mujeres asesinadas por el hecho de ser mujeres, tanto en el ámbito privado como en el público. Por ejemplo, en casos de violación seguida de muerte, donde el hecho de ser mujer es un factor clave, es un Femicidio. Es importante aclarar que no toda muerte violenta de una mujer es un Femicidio. Así, el asesinato de una mujer en ocasión de robo no constituye un Femicidio. La violencia psicológica es transversal a las distintas modalidades y tipos de violencia tipificadas en la Ley 26485. Los varones no son sujetos protegidos por la Ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales. Es decir, la violencia hacia los varones no es violencia de género en los términos de la Ley 26485. El sujeto de protección de la Ley 26485 son las mujeres (no las familias) contra toda forma de violencia que se ejerza tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, dado que forman parte de un grupo que históricamente sufrió violencias y discriminación.

¿QUE ES EL FEMINICIDIO?

En desarrollo del concepto anterior, la investigadora mexicana Marcela Lagarde acuñó el término 'feminicidio'. Lo definió como el acto de matar a una mujer sólo por el hecho de su pertenencia al sexo femenino, pero confirió a ese concepto un significado político con el propósito de denunciar la falta de respuesta del Estado en esos casos y el incumplimiento de sus obligaciones internacionales de garantía, incluso el deber de investigar y de sancionar.

Por esta razón, Lagarde considera que el feminicidio es un crimen de Estado. Se trata de 'una fractura del Estado de derecho que favorece la impunidad'. El concepto abarca el conjunto de hechos que caracterizan los crímenes y las desapariciones de niñas y mujeres en casos en que la respuesta de las autoridades sea la omisión, la inercia, el silencio o la inactividad para prevenir y erradicar esos delitos." (Protocolo de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio). 2016: 23,24).

Tanto el femicidio como el feminicidio tienen como base una cultura de violencia y discriminación basada en el género, en donde a la mujer y las disidencias se las considera inferiores y subordinadas al hombre. Lo mismo se encuentra enraizado en las acciones, practicas, vínculos y pensamientos de las personas. delitos." (Protocolo de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio). 2016: 23,24).

- **LEY N° 27.499/19 – LEY MICAELA:**

"Ley Micaela" de Capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que integran los tres poderes del Estado: El impulso de esta Ley surge luego del femicidio de Micaela García, estableciendo la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres a todo el personal de los tres Poderes del Estado Nacional: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

La Provincia de Salta mediante la Ley n° 8.139/19 se adhiere a la misma, siguiendo los mismos lineamientos nacionales.

La Ley Micaela, oficialmente conocida como Ley Nº 27.499/19, es una legislación argentina que establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que trabajan en los tres poderes del Estado. La ley lleva el nombre de Micaela García, una joven activista asesinada en 2017, y tiene como objetivo principal promover la igualdad de género y prevenir la violencia de género.

Aquí tienes algunos **puntos clave de la Ley Micaela**:

1. **Capacitación Obligatoria:** La ley establece la obligatoriedad de la capacitación en perspectiva de género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en organismos descentralizados y empresas del Estado.
2. **Contenido de la Capacitación:** La capacitación aborda temas relacionados con la igualdad de género, la prevención de la violencia de género, y la promoción de relaciones igualitarias y libres de discriminación. También se enfoca en la comprensión de los estereotipos de género y la identificación de prácticas discriminatorias.
3. **Frecuencia y Modalidad de la Capacitación:** La ley establece la periodicidad de la capacitación, especificando que debe llevarse a cabo de manera periódica y regular. Además, se permite la utilización de diferentes modalidades, incluyendo la capacitación presencial y virtual.
4. **Implementación y Supervisión:** Cada organismo del Estado es responsable de implementar y supervisar la capacitación en su ámbito. La Autoridad de Aplicación de la ley es el Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), que colabora con los distintos organismos en la elaboración de contenidos y en el seguimiento de la implementación.

La Ley Micaela es parte de los esfuerzos en Argentina para abordar la violencia de género y promover la igualdad en diversos ámbitos. Es un instrumento legal que busca generar conciencia y transformar las prácticas institucionales para prevenir la discriminación y la violencia de género.

- **LEY N° 27.580/20 - MOOBING LABORAL:**

En noviembre de 2020 el mobbing laboral en Argentina comenzó a cobrar mayor importancia en la legislación del país. Así fue como se sancionó la Ley 27.580. La misma ratifica el Convenio 190 de la OIT, sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo del Trabajo.

Dicha ley colocó a la Argentina como el tercer país del mundo en adherirse al convenio en contra la violencia y acoso laboral. Por ello es la principal norma que regula el mobbing laboral en el país.

Esta norma rige las relaciones laborales en todos los ámbitos. Por lo tanto, alcanza a trabajadores y trabajadoras en cualquier situación contractual.

Es decir que no importa si se trata de personal bajo contrato a tiempo completo, contrato a tiempo parcial, temporal o incluso por horas. En todos los casos, la fuerza laboral está amparada por la ley.

De acuerdo con el portal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, el ámbito de aplicación de esta norma es la violencia y el acoso que ocurren durante el trabajo, en relación con el trabajo o como resultado del trabajo.

El mobbing laboral, también conocido como acoso laboral o hostigamiento laboral, se **refiere a situaciones en las cuales un trabajador es sometido de manera repetida a comportamientos negativos, abusivos o perjudiciales por parte de colegas, superiores o subordinados en el entorno de trabajo. Este tipo de conducta puede tener consecuencias graves para la salud mental y física de la persona afectada, así como para el ambiente laboral en general.**

Algunos ejemplos de comportamientos asociados al mobbing laboral incluyen:

1. **Humillación y burla:** Insultos, ridiculización pública, comentarios ofensivos y burlas constantes dirigidas a la persona afectada.
2. **Exclusión social:** Ignorar a la persona, aislarla, o excluirla deliberadamente de actividades y conversaciones en el entorno laboral.
3. **Sobrecarga de trabajo:** Asignar tareas excesivas o imposibles de cumplir, con el objetivo de generar estrés y agotamiento.
4. **Cambio constante de funciones:** Cambiar continuamente las responsabilidades de una persona sin justificación, generando confusión y desestabilización.
5. **Amenazas y violencia:** Amenazas verbales, intimidación física o cualquier forma de violencia que cause temor o daño a la persona afectada.
6. **Manipulación de la información:** Difusión de rumores falsos, tergiversación de la información o sabotaje para perjudicar la reputación de la víctima.
7. **Discriminación**
8. **Acoso Sexual en el Trabajo:**

- Ejemplo: Comentarios o comportamientos sexuales no deseados en el lugar de trabajo.
- Ley relacionada: Ley Nacional de Protección contra la Violencia Laboral Nº 26.485.

- **DECRETO N° 1.011/10 (Reglamentación de Ley 26.485) - LA RE VICTIMIZACIÓN:**

Sea cual fuere el lugar donde concurre la víctima en busca de ayuda, un principio básico, que **la ley 26485** y su decreto reglamentario repiten en varias ocasiones, es evitar el re victimización.

Dicha conceptualización la define en la reglamentación del **inciso k) del artículo 3º** y dice: "Se entiende por revictimización el sometimiento de la mujer agredida a demoras, derivaciones, consultas inconducentes o innecesarios, como así también a realizar declaraciones reiteradas, responder sobre cuestiones referidas a sus antecedentes o conductas no vinculadas al hecho denunciado y que excedan el ejercicio del derecho de defensa de parte; a tener que acreditar extremos no previstos normativamente, ser objeto de exámenes médicos repetidos, superfluos o excesivos y a toda práctica, proceso, medida, acto u omisión que implique un trato inadecuado, sea en el ámbito policial, judicial, de la salud o cualquier otro".

La re victimización, puede definirse como la inadecuada atención de una víctima, en sede administrativa o jurisdiccional, lo que origina un menoscabo en su integridad psicológica, ya sea mediante la práctica de diligencias, estudios periciales o reconocimientos médicos – forenses que afecten su dignidad y voluntad; o bien sea sometida a una multiplicidad de interrogatorios extensos y repetitivos, que ocasionan la constante evocación innecesarias de eventos traumáticos que la víctima pretende denunciar.

MARCO NORMATIVO PROVINCIAL:

- **LEY N° 7.403/06 - PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR:**

Posee carácter de orden público e interés social y tiene por objeto la prevención, detección temprana, atención y erradicación de la Violencia Familiar, definiendo tanto el marco preventivo como los procedimientos judiciales para lograr tal cometido.

Crea el Registro de Violencia Doméstica que, para agilizar los procedimientos tendientes a garantizar sus fines, debe utilizar recursos informáticos, siendo su función principal, en el ámbito del Poder Judicial, proporcionar de manera inmediata al Juez competente, los antecedentes del denunciante y denunciado, para contribuir a un mejor conocimiento de la problemática y su evolución por parte de los agentes auxiliares de la

justicia. En él constan el resultado de las actuaciones y otros datos que sirven a sus fines. También prevé la creación en el área del Poder Ejecutivo, de otro que deberá actuar coordinada y complementariamente con el Judicial, para el diseño y ejecución de políticas públicas de prevención, asistencia y tratamiento de la Violencia Familiar.

La Ley Provincial también define la Violencia Familiar, encuadrando en ella a toda acción, omisión o abuso que provoque daño psíquico o físico, maltrato moral, financiero o económico notoriamente ilegítimo, agresión de carácter sexual y/o en su libertad, aunque no configure delito.

Estos hechos deben ser cometidos por parte de algún integrante del Grupo Familiar de la víctima, considerando como tal al originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, sean convivientes o no, persistan o hayan cesado, incluyendo a los ascendientes, descendientes, colaterales y afines o a quienes cohabiten bajo el mismo techo en forma permanente o temporaria, incluyendo aún a la persona con la que tenga o haya tenido relación de pareja o noviazgo.

Resulta de fundamental importancia conocer los aspectos relevantes de la Ley Nº 7403 Protección de Víctimas de Violencia Familiar, a saber:

Artículo 1º. **Ámbito de Aplicación**: Toda persona que sufriere por acción, omisión o abuso, daño psíquico o físico, maltrato moral, financiero o económico notoriamente ilegítimo, sexual y/o en su libertad, aunque no configure delito, por parte de algún integrante del grupo familiar, podrá denunciar estos hechos en las dependencias de la Policía, Ministerio Público, Juzgados de Paz o Juzgados de Personas y Familia.

A los efectos de esta Ley, se considera como grupo familiar al originado en el matrimonio o en las uniones de hecho, sean convivientes o no, persistan o hayan cesado, incluyendo a los ascendientes, descendientes, colaterales y afines, o a quienes cohabiten bajo el mismo techo en forma permanente o temporaria.

La presente también se aplicará sobre la persona con quien tenga o haya tenido relación de pareja o noviazgo.

Artículo 2º. **Legitimación**: Cuando las víctimas fueran menores de edad o incapaces, ancianos o discapacitados que se encuentren imposibilitados de accionar por sí mismos, los hechos deberán ser denunciados por sus representantes legales y/o el Ministerio Público, por los servicios asistenciales, sociales, educativos, sean públicos o privados, que hayan tomado conocimiento directo o indirecto de los hechos violentos, como así también por los profesionales de la salud y todo agente público que tome conocimiento de estos hechos en razón de su labor; todo ello sin perjuicio de la representación legal que le cabe a la persona víctima de un hecho violento en el ámbito familiar. El menor de edad o incapaz puede directamente poner en conocimiento de los hechos al Ministerio Público.

Artículo 5º. Denuncia: La presentación de la denuncia podrá hacerse en forma verbal o escrita, con o sin patrocinio letrado. "Cuando la denuncia fuere recepcionada en sede judicial ante Juez incompetente o en sede extrajudicial, la misma deberá ser

comunicada inmediatamente al Juez competente en lo Civil de Personas y Familia en turno y al Asesor de Incapaces, en su caso, bajo apercibimiento de incurrir en delito". (Observación del Poder Ejecutivo. Decreto N° 1989/06)

Cuando los Jueces de Paz recepcionen la denuncia, deberán remitirla inmediatamente al Juez de Personas y Familia en turno. Si al recepcionar la Policía remitirá copia de la misma a ese magistrado, dejando constancia de tal diligencia en las actuaciones policiales y haciéndole conocer en su caso, la autoridad judicial del fuero penal que interviene.

En las exposiciones, denuncias y procedimientos por razones de Violencia Familiar y a los efectos de que la víctima o quien haga la exposición pueda acceder a una copia, se exceptuará todo trámite adicional, así como el pago de cualquier sellado y/o tasa.

Los expedientes generados deberán rotularse y tramitarse como "urgentes". La carátula deberá consignar que se trata de un caso de Violencia Familiar. La información generada deberá incorporarse al Registro Informático de Violencia Familiar del ámbito judicial a que se refiere el Art. 11 de esta Ley.

Artículo 8º. **Medidas Previas**: El Juez interviniente, al tomar conocimiento de los hechos de Violencia Familiar, medien o no los informes a que se refiere el Art. 6º, podrá adoptar de oficio o a pedido de cualquier interesado y de inmediato alguna de las siguientes medidas enunciativas, a saber:

a) Ordenar la exclusión del agresor/a de la vivienda donde habita el grupo familiar, haciéndole saber en ese acto que deberá denunciar nuevo domicilio en el término de 24 horas.
b) Prohibir el acceso del agresor/a al domicilio o lugar donde habita la víctima y/o desempeña su trabajo y/o a los establecimientos educativos donde concurre la misma o miembros de su grupo familiar.
c) Disponer el reintegro al domicilio, a pedido de quien ha debido salir del mismo por razones de seguridad personal, excluyendo al agresor/a.
d) Decretar provisoriamente cuota alimentaria, tenencia y derecho de comunicación con los integrantes del grupo familiar, sin perjuicio de la aplicación de las normas vigentes de similar naturaleza.

- **Ley N° 7.888/15 - DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO:**

Tiene por objeto establecer los principios, las garantías y el procedimiento de actuación judicial para la aplicación de la Ley Nacional N° 26.485 y la Ley N° 7.403.

Uno de los artículos más importantes para conocimiento del personal policial se encuentra descripto en el **Art. N° 6 que dice lo siguiente**: Los funcionarios públicos, agentes, profesionales y técnicos de las áreas de familia, salud y educación que presten servicios en establecimientos públicos o privados y que en relación al ejercicio de sus funciones hayan tomado conocimiento de hechos de violencia de manera directa o

indirecta, están obligados a denunciar los mismos ante autoridad competente quedando liberados del secreto profesional a ese efecto. Además, tienen la obligación de informar sobre los recursos legales con que cuentan las víctimas de violencia. En estos casos la denuncia debe concretarse en un plazo no mayor a setenta y dos (72) horas. Las personas que omitieren el deber de denunciar, incurrirán en incumplimiento a los deberes de funcionario público.

Este artículo obliga al personal policial a poner en conocimiento de las autoridades competentes, cualquier hecho de violencia de género o familiar, independientemente que la víctima/s quieran o no hacer la denuncia, en caso de efectivos policiales la obligación de informar es en el acto, o sea durante la jornada laboral.

PARA DESCARGAR ESCANEA
EL **CÓDIGO QR**
LEY N° 7.888

- **LEY N° 8.281/20 – CONSIGNA AL AGRESOR:**

La presente normativa modifica la Ley 7888, definiendo en su **Art. 1°**; Incorporase como inciso s) del art. 10 de la Ley n° 7888 de Protección contra la violencia de Género, el siguiente texto;

"s") Imponer consigna Policial fija, personal y/o ambulatoria al agresor denunciado de acuerdo con lo que el Fiscal o el Juez considere pertinente, para mayor protección a la víctima.

ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LA LEGISLACIÓN PUEDE CAMBIAR CON EL TIEMPO, POR LO QUE SIEMPRE SE RECOMIENDA ESTAR ACTUALIZADO, CONSULTAR LAS LEYES Y REGULACIONES MÁS RECIENTES O BUSCAR ASESORAMIENTO LEGAL PARA COMPRENDER COMPLETAMENTE LAS IMPLICACIONES LEGALES.

PRINCIPALES FUENTES PARA CONSULTA DE NORMATIVA ACTUALIZADA:

- **Boletín Oficial de la República Argentina**: https://www.boletinoficial.gob.ar/
- **Boletín Oficial de Salta:** https://boletinoficialsalta.gob.ar/index.php

UNIDAD Nº 2: LA VIOLENCIA: MARCO CONCEPTUAL Y ASPECTOS FUNDAMENTALES.

VIOLENCIA HACIA LA MUJER:

- **LEY N° 26.485/09 - VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales:**

La violencia contra las mujeres, de carácter sistemático en nuestras sociedades patriarcales, ha sido reconocida como un problema que afecta la igualdad y la paz y viola los derechos humanos. La necesidad de su erradicación se ve reflejada en tratados internacionales y en legislaciones nacionales, aunque aún resultan insuficientes las políticas públicas, surgiendo una importante responsabilidad del Estado –en sus distintos poderes- en la omisión de sus deberes de prevención y sanción de las distintas formas que asume esta violencia.

En este marco, en Argentina se dictó la ley 26.485 (B.O. 14/04/2009) y su Decreto Reglamentario 1011/2010 (B.O. 20/07/2010).

Esta ley está basada principalmente en la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como convención de Belem do Pará, en la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de discriminación contra la Mujer; incorporada a la Constitución Nacional por art. 75 inc. 22) y en la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, ratificada por ley 23.849 (22/10/1990); art. 75 inc. 22 CN). Lleva el nombre de "Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales". Es una ley de derechos humanos, como lo son las convenciones internacionales en que se fundamenta y en cuyo cumplimiento se dicta.

Al respecto, la convención interamericana citada, en su Preámbulo afirma: "…que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades…" "…es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres..." "…la eliminación de la violencia contra la mujer es condición indispensable para su desarrollo individual y social y su plena e igualitaria participación en todas las esferas de la vida…"

En su art. 4 define como "violencia contra las mujeres" toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad

personal". Aclara que "quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes" y considera como "violencia indirecta", "toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón". De manera que aquí se unen violencia y discriminación, tendiendo un puente y una necesidad de interpretación integrada de los instrumentos internacionales citados

TIPOS DE VIOLENCIA:

- **Violencia física:** La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física. Por ejemplo, una compañera se presenta en el trabajo reiteradamente con marcas en el cuello y rasguños en los brazos y cuando se le pregunta que le paso, ella responde: "me caí en la bañera".
- **Violencia psicológica:** La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la autodeterminación. Por ejemplo, algunas frases que reflejan la violencia psicológica son: "Sos una inútil, mejor lo hago yo porque vos no sabés hacerlo". "¿Te vas a ir con tus amigas y me dejas solo cuidando a los chicos? ¿Y a mí quién me cocina?" "Cuando le cuento lo que me preocupa, no me mira, y sigue mirando la TV" "Vos me ponés así…" "Te dije inútil en broma…" "Sos una mala madre"
- **Violencia sexual:** Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. Por ejemplo, algunas frases o conductas que reflejan formas sutiles de violencia sexual son: "Si le digo de cuidarnos, me dice que con el preservativo no siente nada". "Si le digo que no quiero tener relaciones sexuales, se enoja" "Las minas cuando dicen NO, en verdad es SI"
- **Violencia económica y patrimonial:** La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales; c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los

medios indispensables para vivir una vida digna; d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. Por ejemplo, algunas frases o conductas que reflejan la violencia económica y patrimonial son: "El guarda mis documentos y el de los chicos y a veces no sé dónde están" "Se queda con mi sueldo porque dice que lo administra mejor" "Ahorramos los dos para tener la casa propia, pero la puso a su nombre" "Cuando quiero comprar algo para mí, con mi sueldo, tengo que pedirle permiso"

- **Violencia simbólica:** La que, a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Por ejemplo, algunas frases o conductas que reflejan la violencia simbólica son: "Muchas veces cuando manejo el auto me dicen: ¡andá a lavar los platos!" "Las mujeres son mejores en la cocina y no en la ciencia" "Calladita eres más bonita"

Violencia contra las mujeres

La mencionada Ley 26485, de abril 2009, es modificada en diciembre 2019 por la **Ley N° 27.533**, que define la violencia contra las mujeres y la violencia indirecta:

> *«Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, por acción u omisión, basada en razones de género, que, de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, participación política, como así también su seguridad personal. Quedan comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera violencia indirecta, a los efectos de la presente ley, toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al varón»* **(Artículo 2°).**

Además, la Ley 27533, incorpora el siguiente tipo de violencia contra las mujeres:

- **Violencia política:** La que se dirige a menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir la participación política de la mujer, vulnerando el derecho a una vida política libre de violencia y/o el derecho a participar en los asuntos públicos y políticos en condiciones de igualdad con los varones. (Artículo 3°)

MODALIDADES DE LA VIOLENCIA:

Los tipos de violencia arriba detallados se identifican en los distintos ámbitos de los que participa las mujeres en su vida cotidiana. Estos ámbitos son presentados por la Ley en su artículo 6° como "Modalidades": **Modalidad (ámbito donde se ejerce la violencia)**

A- Doméstica: Es aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno desarrollo de las mujeres. Se

entiende por grupo familiar el originado en el parentesco sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la convivencia. Esta modalidad describe la violencia que la mujer recibe en una relación presente o pasada y que no necesariamente implica convivencia.

Características y especificidades de la violencia doméstica:

La violencia de pareja o expareja, que se da en el ámbito doméstico, es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos y representa un grave problema de salud pública. Tiene impactos inmediatos y a largo plazo en las mujeres y en su entorno, y acarrea múltiples consecuencias emocionales, económicas, sociales y físicas, incluidas la muerte.

Para las mujeres que viven en situación de violencia doméstica, la vida transcurre entre sentimientos de miedo, confusión, frustración, enojo, vergüenza y culpa, lo que conlleva a sufrir depresión, estrés postraumático y otros trastornos de ansiedad. Recordemos que la violencia doméstica contra las mujeres puede darse aunque no haya convivencia con la pareja, o haya sido una ex pareja.

B- Institucional: Es aquella realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. Esta modalidad de violencia se presenta si en las instituciones niegan información pública, se rehúsan a tomar denuncias, o descreen del relato de las mujeres en situación de violencia que generan barreras para acceder a sus derechos.

C- Laboral: Aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. Esta modalidad de violencia describe la discriminación por el hecho de ser mujer en el ámbito laboral. Ejemplos habituales se dan cuando al momento de reincorporarse de su licencia por maternidad, una mujer sufre de recarga de tareas para "compensar" el tiempo en el que se ausentó. O cuando una mujer es rechazada en su postulación a un cargo por ser mujer en edad reproductiva.

D- Mediática: Aquella publicación o difusión de mensajes e imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, difame, discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como así también la utilización de

mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. Esta modalidad de violencia expresa los estereotipos habituales que fácilmente se reconocen en los medios de comunicación. Por ejemplo, una publicidad de productos de limpieza que muestra como única responsable de las tareas domésticas a la mujer.

E- Contra la libertad reproductiva: Aquella que vulnere el derecho de las mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Esta modalidad de violencia se da habitualmente cuando la/os efectores de salud no brindan información y/o provisión de métodos anticonceptivos, tal como lo indica la Ley 25.673. Asimismo, se presenta cuando en los ámbitos educativos no se imparten los contenidos del Programa de Educación Sexual Integral (ESI) en cumplimiento de la Ley 26.150

F- Obstétrica: Aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad con la **Ley 25.929** Parto Humanizado. Esta modalidad de violencia se ejerce cuando el personal de salud tiene un trato cruel, humillante y/o amenazante durante la atención del embarazo, parto y posparto. Muchas veces se expresa cuando se desatiendan las necesidades y tiempos de las mujeres.

A PARTIR DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 27.501, CONOCIDA COMO "ACOSO CALLEJERO", SE INCORPORA LA SIGUIENTE MODALIDAD:

- **LEY N° 27.501/19 - ACOSO CALLEJERO:**

El Gobierno promulgó la ley 27501, modificatoria de la Ley Nacional N° 26485, q**ue establece el acoso callejero como una modalidad de violencia a la mujer** • En ella se introducen cambios a la Ley de Protección Integral a las Mujeres, con el objetivo de "prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres"

Artículo 1° - Incorporase **al artículo 6**° de la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, **como inciso g)** el siguiente:

g) Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo.

Art. 2° - Modificase **el inciso o) del artículo 9°** de la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el que quedará redactado de la siguiente manera:

o) Implementar una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias a través de organismos gubernamentales pertinentes, destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen, incluida la modalidad de "violencia contra las mujeres en el espacio público" conocida como "acoso callejero".

Art. 4° - Incorporase como **inciso f) del punto 5.2 del artículo 11** de la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, el siguiente:

f) Instar a las fuerzas policiales y de seguridad a actuar en protección de las mujeres víctimas de violencia de género cuando la violencia ocurre en el espacio público o de acceso público, incluida la modalidad de "violencia contra las mujeres en los espacios públicos" conocida como "acoso callejero".

Se define como aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales con connotación sexual (prohibidas), que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo. (Incorporación al artículo 6° de la Ley 26485, como Inciso g). Y la Ley 27533, incorpora otra modalidad de violencia contra las mujeres, como es la violencia público-política.

La Ley N° 27501, como se trata de una adición a la Ley N° 26.485, no tipifica al acoso como delito, ni establece multas, porque para hacerlo debería modificarse el Código

Es decir, que si de estas conductas se trasciende más allá de las expresiones (verbales o no), por ejemplo si hay un tocamiento, ahí podría configurar un tipo de abuso (delito)".

"El acoso callejero es una conducta que la ley identifica como reprochable, y que lo que va a hacerse a partir de la denuncia es **brindar una protección a la o las víctimas para que cesen estas conductas".** El acoso callejero se produce cuando la víctima no tiene vínculo con el acosador y sucede en espacios públicos, medios de transporte y lugares privados con acceso público. Se manifiesta a través de:

- ✓ *Silbidos.*
- ✓ *Ruidos de besos.*
- ✓ *Bocinazos.*
- ✓ *Frases y gestos obscenos.*
- ✓ *Roces intencionados.*
- ✓ *Miradas intimidantes.*
- ✓ *Tocamientos.*
- ✓ *Masturbación.*
- ✓ *Exhibicionismo.*
- ✓ *Seguimientos con fin sexual.*

Este tipo de acciones produce en las víctimas sensaciones muy negativas, como miedo, estado de alerta, bronca, asco, baja autoestima y estrés. Además, en ciertos casos genera en ellas un cambio de hábitos, como la evitación de lugares, la alteración de la rutina y la modificación de la vestimenta.

¿CÓMO DEBE ACTUAR LA VÍCTIMA ANTE UNA SITUACIÓN DE ACOSO CALLEJERO?

- Pedir ayuda a personas que se encuentren a su alrededor, llamar al Sistema de Emergencia 911
- Dirigirse hacia personal policial en calles y estaciones.
- Si sos una 3era, persona ajena a la situación, podes Intervenir si ves que alguien está siendo acosado y, si no es peligroso, podes realizar filmaciones o sacar fotos del agresor con fines probatorios
- La víctima debe realizar la Denuncia.

LEY 27.736 - "LEY OLIMPIA", QUE INCORPORA LA VIOLENCIA CONTRA MUJERES EN ENTORNOS DIGITALES A LA LEY 26.485 COMO UNA MODALIDAD DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

- **LEY N° 27.736/23 – VIOLENCIA DIGITAL "LEY OLIMPIA":**

La Ley 27.736, conocida como Ley Olimpia por la activista mexicana Olimpia Coral Melo, víctima de la difusión de imágenes íntimas que se convirtió en un ícono de la lucha contra la violencia digital en América Latina al impulsar leyes que condenen este delito, fue sancionada el pasado 10 de octubre por el Congreso de la Nación.

Olimpia Coral Melo impulsó la legislación en su país, luego de que a los 18 años su novio divulgó un video privado sin su consentimiento y lo viralizó. En 2014 presentó un proyecto de ley en la legislatura del estado de Puebla, donde vivía, para lograr una serie de reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal y, así, reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales. La iniciativa ya fue aprobada en más de veinte Estados y a nivel federal. En 2021, Olimpia Coral Melo fue galardonada por la revista Time como una de las 100 personas más influyentes del mundo.

El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD) acompañó el proceso de lucha que llevó a la sanción de la ley desde la presentación del proyecto impulsado por la diputada nacional

Mónica Macha en el Anexo C de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación en julio de 2022.

El Gobierno promulgó la Ley 27.736, llamada "Ley Olimpia", que incorpora la violencia contra mujeres en entornos digitales a la Ley 26.485 como una modalidad de violencia de género.

La **Ley Olimpia** incluye a la violencia digital entre las modalidades de violencia contra las mujeres de la Ley 26.485 e incorpora como objeto de la ley el respeto de la "dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales".

La definición de la norma establece que se entiende por violencia digital o telemática "toda conducta, acción u omisión en contra de las mujeres basada en su género que sea cometida, instigada o agravada, en parte o en su totalidad, con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objeto de causar daños físicos, psicológicos, económicos, sexuales o morales tanto en el ámbito privado como en el público a ellas o su grupo familiar".

La **Ley Olimpia** incluye a la violencia digital entre las modalidades de violencia contra las mujeres de la Ley 26.485 e incorpora como objeto de la ley el respeto de la "dignidad, reputación e identidad, incluso en los espacios digitales".

SEGÚN LA LEY, **CONSTITUYEN VIOLENCIA DIGITAL** LAS SIGUIENTES CONDUCTAS:

- *Que atenten contra su integridad, dignidad, identidad, reputación, libertad, y contra el acceso, permanencia y desenvolvimiento en el espacio digital;*
- *Que impliquen la obtención, reproducción y difusión, sin consentimiento de material digital real o editado, intimo o de desnudez, que se le atribuya a las mujeres;*
- *O la reproducción en el espacio digital de discursos de odio misóginos y patrones estereotipados sexistas;*
- *O situaciones de acoso, amenaza, extorsión, control o espionaje de la actividad virtual, accesos no autorizados a dispositivos electrónicos o cuentas en línea;*
- *Robo y difusión no consentida de datos personales en la medida en que no sean conductas permitidas por la ley 25.326 y/o la que en el futuro la reemplace;*
- *O acciones que atenten contra la integridad sexual de las mujeres a través de las tecnologías de la información y la comunicación;*
- *O cualquier ciberataque que pueda surgir a futuro y que afecte los derechos protegidos en la presente ley.*

EL CICLO DE LA VIOLENCIA:

¿Qué es un ciclo? Un ciclo es una serie de fases o estados por las que pasa un acontecimiento y que se suceden en el mismo orden hasta llegar a un momento a partir del cual estas fases vuelven a repetirse.

¿Por qué hablamos de ciclo de la violencia?

El ciclo de la violencia es un concepto que nos ayuda a entender lo que experimenta una mujer en situación de violencia y la conducta del varón agresor. Asimismo, posibilita explicar las idas y vueltas que muchas veces realizan las mujeres en el marco de estas relaciones; y que se expresan en mitos populares tales como "le gusta que la maltraten", "se queda porque le gusta". El ciclo de la violencia permite explicar un modelo de relación que se repite en muchas de las situaciones de violencia y se despliega en 3 etapas: acumulación de tensión; explosión; y, arrepentimiento o luna de miel. Estas fases tienden a repetirse a lo largo de la historia de la relación de maltrato, con la tendencia a incrementarse la violencia en cada una de las fases de explosión, partiendo del control y la manipulación solapada, hasta la violencia física. Este ciclo no se manifiesta de la misma manera en todos los casos, por lo tanto es un modelo que no da cuenta de todas las formas en que puede ejercerse la violencia contra las mujeres. Por ejemplo: el tiempo de un episodio puede variar en días, semanas o meses; muchas mujeres nunca pasan por la "fase de luna de miel"; en la descripción del ciclo no se mencionan los otros tipos de violencia: sexual, económica-patrimonial, simbólica; la violencia puede surgir sin un hecho puntual que la desencadene. A continuación, veremos un esquema que nos permite ver en detalle cada una de las etapas del ciclo.

Etapas Características:

- **Acumulación de tensión:** Esta etapa se caracteriza por cambios repentinos e imprevistos en el estado de ánimo del agresor sin que la mujer conozca la razón del malestar y puede implicar malos tratos hacia la mujer -insultos y /o agresiones-. La mujer tiende a comportarse de manera sumisa e indefensa, minimiza los insultos y descalificaciones del agresor e incluso niega lo sucedido, atribuyendo la conducta a factores externos (diciendo, por ejemplo: "es así cuando toma de más", "está nervioso por el trabajo") y no a su pareja. Aunque otras se resisten estratégicamente para sobrevivir. Ante la conducta pasiva de la mujer, el agresor se cree con derecho a maltratar, y constata que es una forma efectiva de conseguir lo que desea. Esta conducta puede repetirse con las/os hijas/os.

- **Explosión:** En esta etapa generalmente se producen los mayores daños (físicos o psicológicos). Esta fase se caracteriza por la descarga de violencia física y/o psicológica contra la mujer, y puede variar en intensidad y duración. El agresor explota y castiga muy duramente a la mujer, perdiendo totalmente el control.
- **Arrepentimiento:** Con esta etapa se completa el ciclo. El agresor muestra señales de arrepentimiento, pide perdón, llora, promete cambiar y ser amable, buen marido o pareja, buen padre. Puede admitir que lo que hizo estuvo mal, que perdió el control y que no se volverá a repetir. Durante un tiempo, se muestra complaciente y "tolerante" con su compañera. La mujer suele auto-convencerse de este "arrepentimiento" y del cambio de conducta prometido, negando las fases anteriores. Este período se rompe con una nueva situación de tensión por parte del agresor, lo que favorecerá la aparición de nuevos comportamientos violentos. A medida que pasa el tiempo las etapas suelen hacerse más cortas, llegando a momentos donde se pasa de la acumulación de tensión a la explosión sin que medie la fase de arrepentimiento. En este momento, las mujeres suelen pedir ayuda. Además, los episodios de maltrato son cada vez más intensos y peligrosos. Esto se conoce como Ciclo de la Violencia. En algunos casos, este ciclo produce en la mujer desorientación y paralización, como también la pérdida de habilidades y herramientas para las relaciones sociales.

EL PROCESO DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA:

¿Qué es el proceso de la violencia?

A diferencia del ciclo, no hay etapas (acumulación de tensión, explosión y arrepentimiento). Se llama proceso porque es un continuo de ejercicio de poder y sometimiento hacia la mujer. El proceso en la violencia contra las mujeres se da a través del aislamiento; el control y las prohibiciones; y la descalificación. Estos tres mecanismos forman parte de la creación y consolidación de un sistema de sumisión y dominio. Veamos cada uno de ellos:

Mecanismos del sistema de dominio y sumisión - Características:

Aislamiento:

Mediante el aislamiento, el varón que ejerce violencia aleja a la mujer de sus afectos rompiendo los vínculos con el exterior de diferentes maneras. Descalifica a sus amigas/os, se muestra celoso. De a poco la mujer pierde interés en mostrarse con él en público. Es común que critique a la familia (madre, padre, hermanas/os, etc) de la mujer, pero no obstante, cuando se reúnen se muestra amable y halagador con ellas/os.

Control y prohibiciones:

- **El hombre maltratador da órdenes y prohíbe a la mujer hacer cosas**: Dice cosas como: "¿cuántas veces tengo que decirte que no hagas eso?; "me gusta que te arregles solo para mi"; "si no tuvieses nada que ocultar, me darías la contraseña". Controla el dinero, le da lo justo para los gastos de la casa, se apropia del ingreso de la mujer; no

le da explicaciones de sus ingresos; la convence para poner a nombre suyo bienes patrimoniales de la mujer o de ambos.

- **Controla las relaciones sexuales y el cuerpo de ella**: La fuerza a tener relaciones sexuales o se las niega totalmente; la obliga a mantener relaciones que a la mujer no le gustan (relaciones anales, o con otras personas); controla la ropa que usa, cómo va peinada, etc.
- **Controla el tiempo de ocio:** La mujer está todo el día ocupada, mientras que él puede salir con amigos, mirar la televisión, jugar en la computadora, practicar algún deporte, etc.
- **Invade y controla el espacio privado de la mujer:** Le abre su correo electrónico, controla sus conversaciones en el celular y su participación en las redes sociales, invade su silencio y sus momentos de descanso.
- **Controla sus palabras e intenta controlar sus pensamientos:** Determina cuándo puede hablar, o la manda callar; puede decirle qué tiene que votar en las elecciones; la ridiculiza si la mujer tiene una fe o creencia que el hombre no comparte.

Descalificación:

El varón maltratador necesita sostener el mito de su superioridad, demostrando que la mujer es inferior, usando distintas estrategias:

- **Demuestra superioridad de forma encubierta**, haciendo preguntas como: "¿me entendés?", encubriendo la idea de que "es demasiado difícil para que entiendas lo que digo". Pretende ser de una clase superior, cuando expresa "es cosa de mujeres", intentando transmitir la idea de que "es un tema irrelevante".
- **Desacredita la opinión de la mujer**. Las opiniones de esta clase de varones son irrefutables y desacreditan las de la mujer. Algunas expresiones como "como yo siempre digo..." significa "no te atrevas a contradecirme". También busca impunidad para sus críticas, ocultando comentarios hirientes bajo el formato de bromas, y si la mujer reacciona, la descalifica con comentarios tales como "no tenés sentido del humor".
- **Compara a la mujer con un modelo de mujer estereotipado, que le sirve para manipular su conducta**: "¿por qué no podés ser como las demás?"; "qué clase de mujer sos"; son algunas de las estrategias para sostener su dominio y control.
- **Intenta demostrar que la percepción que la mujer tiene de la realidad es falsa.** Niega la versión de ella, se siente con derecho para definirla y decirle lo que le conviene: "tu problema es que..."; "¿estás segura de que eso es lo que te conviene?".
- **Define a la mujer como carente de cualidades y llena de defectos.** Hace juicios de valor y la descalifica globalmente, por una característica física: "oles mal"; "estás muy gorda"; o bien le critica cómo cocina, cómo cuida a las/os hijas/os, por su aspecto, etc.
- **Utiliza el mecanismo de la culpa como forma de inmovilizar** y socavar su autoestima. Otras formas de descalificación son el uso de generalizaciones a partir de un error o defecto: "vos siempre tan torpe", "vos nunca sabes nada"; boicotea sus logros; la contradice sistemáticamente, es decir, opina siempre lo contrario.

CARACTERÍSTICAS DE LOS HOMBRES QUE EJERCEN VIOLENCIA:

Todo hombre que ejerce violencia es diferente. Se pueden diferenciar varios tipos teniendo presente la forma en que se comportan.

Varones emocionalmente inestables:

- Los episodios de violencia son esporádicos.
- Presenta características de doble fachada.
- La agresión se produce en contextos íntimos.
- Minimiza la conducta violenta.
- Justifica su conducta violenta.
- Busca la provocación externa.
- Muestra remordimiento al finalizar el episodio violento.
- Presenta dificultad en identificar y reconocer sus sentimientos.
- Presenta conductas celotípicas.
- Su estado anímico es muy cambiante.

Rasgos psicopáticos:

- Cuando agreden no dejan marca, eligen el lugar y donde pegar.
- Tiene antecedentes delictivos y penales.
- No demuestra culpa finalizado el episodio violento.
- No presenta empatía con la víctima.
- Sus proyectos futuros son poco realistas.
- No realiza una introspección de su pasado, ni le interesa hacerlo.
- Es violento con otras personas y en otros contextos.
- Identifica con claridad las conductas violentas para poder dominar al otro.

Sujetos muy controladores:

- Utiliza normalmente la violencia psicológica, ocasionando problemas psicológicos en sus víctimas.
- Busca la sumisión y obediencia de aquellos que conviven con él.
- Es minucioso, detallista, perfeccionista y dominante.
- Ante las tensiones no reacciona ni expresa sentimientos, solo demuestra su desagrado con gestos y tomo de voz.
- Utiliza largos monólogos y técnicas de "lavado de cerebro" con la mujer.
- Critica y humilla. Suele poner los hijos en contra de la mujer.
- Sus ideas son muy rígidas en relación a ser hombre o mujer y en cuanto a la educación de los hijos.
- Considera que la mujer debe estar supeditada a sus normas y expectativas.
- Con frecuencia es agresivo verbalmente y no acompaña emocionalmente a la víctima.

Como es su pensamiento:

- Usan como mecanismo defensivo la minimización de sus acciones.
- Mantienen expectativas elevadas y poco realistas.
- No consideran que su conducta sea violenta.
- Justifican su accionar por considerar que la mujer provocó su reacción y que la deben corregir o educar.
- Creen que el hombre es el que manda y las mujeres deben obedecer.
- Proyectan en terceros la causa de su conducta.

Como son sus sentimientos:

- Presentan dificultad en expresar sus emociones y sentimientos, suelen ser personas con rasgos de frustración, desvalorización, impotencia, temores, insatisfacción.
- Predomina en ellos los celos y la necesidad de venganza.

Como es su comportamiento:

- En su vida privada se comportan de una forma y en la pública demuestran otra.
- Tiende a actuar impulsivamente
- Se aíslan de los demás (a nivel emocional)
- Sus conductas son posesivas.
- Desarrollan actitudes dependientes ("sin ella no puedo vivir")
- Tienden a controlar y dominar.
- Sus conductas son rígidas e inflexibles.
- No comparten sus decisiones.
- Exigen las situaciones sexuales.
- Suelen abusar de alcohol o en ocasiones de otras drogas.
- Sus conductas tienden a ser autodestructivas.
- Suelen hostigar, insultar y amenazar.

CARACTERÍSTICAS DE LOS MUJERES QUE RECIBEN VIOLENCIA:

- Cualquier mujer de cualquier edad puede ser víctima de violencia.
- Posee antecedentes de episodios depresivos
- Presentan tendencia a mantener relaciones asimétricas en las vinculaciones afectivas.
- Aceptan pautas, normas y reglas patriarcales
- Poseen una baja autoestima
- Genera actitudes de dependencia.

- Poseen una gran capacidad para aceptar y tolerar los actos violentos.
- Suelen sufrir violencia sexual, la que justifican, en el caso de ser pareja "el hombre tiene necesidades que debe satisfacer. Por eso no denuncian este tipo de agresión.
- Cree todos los mitos acerca de la violencia; básicamente la superioridad masculina.
- Se siente culpable por haber sido agredida.
- Se siente fracasada como mujer, esposa y madre.
- Prevalece en ella el temor y pánico.
- Siente que no tiene control sobre su propia vida.
- Surgen los sentimientos encontrados, de amor y rechazo hacía el agresor.
- No encuentra estrategias para resolver la situación.
- Considera que nadie la puede ayudar en sus problemas.
- Se aísla socialmente.
- Puede crear dependencia a alguna sustancia.
- Acepta - Riesgo de adicciones.
- Desarrollan el "**Síndrome de la mujer maltratada**". Este síndrome genera parálisis progresiva generando indefensión aprendida. Aceptación de toda la agresión. Aprende que siempre es agredida no importa lo que haga.

Síndrome de la mujer maltratada:

- **Indefensión aprendida:** En un inicio intenta evitar las agresiones, y ante su baja autoestima, siente la necesidad de finalizar la agresión, termina asumiendo su castigo y se justifica en ser merecedora del mismo.
- **Pérdida del control:** Consiste en la convicción de que la solución a las agresiones le son ajenas, la mujer se torna pasiva y espera las directrices de terceras personas.
- **Existe una baja respuesta conductual**: No busca estrategias para evitar la agresión, se mantiene pasiva. Se auto exige y culpabiliza cada vez menos por las agresiones, al igual que opone menos resistencia a las mismas.
- **Se identifica con el agresor:** Considera que merece las agresiones, justificando a su agresor.

Consecuencias en la mujer agredida:

- **Físicas y psicológicas:** Lesiones y patologías crónicas, algunas de ellas con resultado de muerte o considerables grados de discapacidad, baja autoestima, ansiedad, depresión, etc.
- **Laborales:** Ausentismo y descenso del rendimiento y la competencia laboral
- **Sociales:** Falta de participación, riesgo de pobreza y exclusión, aislamiento social y dificultades de integración

- **Educativas:** *Au*sentismo escolar, trastornos de conducta y aprendizaje, problemas de equilibrio emocional en los menores.

La agresión a la mujer vulnera todos los derechos constitucionales nacionales e internacionales, restringiendo su libertad, dignidad, e igualdad.

La violencia no se puede identificar con facilidad **a causa** de:

- Es invisible a los otros,
- Es justificable.
- Se naturaliza la violencia, se acepta.

UNIDAD Nº 3: POLÍTICA Y ESTRUCTURA JUDICIAL EN MATERIA DE GENERO Y VIF - LA INTERVENCIÓN POLICIAL ESPECIFICA.

POLÍTICA Y ESTRUCTURA JUDICIAL EN MATERIA DE GÉNERO Y VIF

POLÍTICA PÚBLICA: DECRETO DE NECESIDAD Y URGENCIA N° 2654/14 – CONVERTIDO EN LEY N° 7857/14:

La problemática de violencia de género y familiar ha venido creciendo en nuestra Provincia, por lo cual, el Gobierno salteño ha adoptado medidas estratégicas, entre ellas se menciona que en Septiembre del año 2.014, la Cámara de Diputados, aprobó un decreto de necesidad y urgencia que declara la Emergencia Pública en materia Social por Violencia de Género, estableciendo un conjunto de **políticas públicas** en la materia:

- ***Creación del Observatorio de Violencia de Género;***
- ***Creación de Juzgados, Defensorías y Fiscalías especializadas en materia de Violencia de Género y Familiar, medida que se ha extendido en virtud de que la problemática crece día a día.***

Cabe indicar que a la actualidad dicha emergencia se fue prorrogando como política de estado provincial.

ESTRUCTURA JUDICIAL EN MATERIA DE GENERO Y VIF.

JUZGADOS Y FISCALÍAS ESPECIALIZADAS:

AUTORIDAD	COMPETENCIA	FACULTADES	OBSERVACIONES
JUZGADO DE VIOLENCIA FAMILIAR Y GÉNERO	*Conocer en todos los asuntos de violencia familiar y de Género. Determinar el encuadre legal de acuerdo a Ley 7403,7888 y 26485, disponiendo el trámite a seguir. Asegurar a la víctima.*	*-Adoptar las medidas previas de protección a las víctimas de violencia familiar dispuestas en el Art.8 de la Ley 7403 y las medidas de protección del Art. 10 de la Ley 7888 para los casos de Violencia de Género. -Determinar el tiempo de duración de las medidas y llevar un seguimiento de estas. - Disponer la elaboración de informes técnicos (Art. 6 Ley 7403 y Art. 12 Ley 7888). -Fijar audiencia para las partes. Oír a las partes teniendo en cuenta las circunstancias del caso, los informes de profesionales y antecedentes. Establecer las medidas que estime conveniente. Ante el incumplimiento de las medidas*	*Decreto de Necesidad y Urgencia 2654/14 convertido en Ley 7857, declara Emergencia Pública en materia social por violencia de Género en la Provincia. En Art. 5 dispone la creación de cinco Juzgados de Violencia de Género,2 en el Distrito Judicial Centro,1 en el Distrito Judicial Orán,1 Distrito Judicial Tartagal y 1 Distrito Judicial Sur Metán, con competencia*

		ordenadas o la reiteración de hechos de violencia por parte del agresor, el Juez puede ordenar la realización de trabajos comunitarios por resolución fundada. Podrá solicitar la intervención o aceptar en carácter de Amicus curiae la colaboración de organizaciones o entidades públicas o privadas dedicadas a la protección de los derechos de las mujeres.	*para conocer los asuntos contemplados en la Ley 26485 y la Ley Provincial 7403 y Acordada de la Corte de Justicia n° 11882/15 establece que los nuevos Expedientes derivados de las Leyes 26485 y 7403 quedarán radicados en dichos tribunales.*

AUTORIDAD	COMPETENCIA	FACULTADES	OBSERVACIONES
FISCALÍA PENAL DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	*Es el encargado de dirigir el proceso penal conforme lo establece el Código Procesal Penal de Salta y procederá en los casos en que surja la comisión de un hecho delictivo perseguible de oficio o en los dependientes de instancia privada cuando la víctima haya expresado la voluntad de denunciar o se encuentren afectados menores edad o incapaces, ancianos o discapacitados imposibilitados de accionar por sí mismos, existiendo en consecuencia intereses gravemente contrapuestos por lo cual resultare más conveniente para aquellos o impliquen razones de interés o seguridad pública.*	*Investigar delitos en materia de Violencia de Género y de Familia (lesiones, amenazas, coacción entre otros.*	*Las Fiscalías dependen de la Procuración General.*

INSTITUCIONES U ORGANISMOS QUE TRABAJAN EN LA TEMÁTICA DE LA VIOLENCIA:

DEFENSORÍAS PARA VÍCTIMAS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO:

La DEFENSA ESPECIALIZADA: Los defensores oficiales para víctimas de violencia familiar y de género integrantes del Ministerio Público tienen la misión de garantizar el acceso a justicia de las víctimas, velar por el reconocimiento de sus derechos

en sede judicial y extrajudicial y la representación como querellante particular en el proceso penal cuando el hecho de violencia constituye delito.

OFICINA DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO (O.V.I.F.G):

Fue creada en noviembre de 2010 por Acordada Nº 10630, depende funcionalmente de los Jueces de 1ª Instancia en lo Civil de Personas y Familia en turno y administrativamente de la Corte de Justicia.

OBJETIVO PRINCIPAL: garantizar a las víctimas de violencia familiar, un efectivo acceso al servicio de justicia, a partir de una atención interdisciplinaria que brinde atención, información, orientación y derivación en los casos correspondientes evitando la desnaturalización de los fines de la normativa vigente colaborando con el Juez de Familia en turno de Violencia Familiar.

SERVICIO DE ASISTENCIA A LA VÍCTIMA – SAVIC (COMO AUXILIAR DE JUSTICIA):

El Ministerio Público Fiscal de Salta cuenta con una dependencia denominada "Servicio de Asistencia a la Víctima – S.A.V.I.C.", que posee su regulación en la Ley Orgánica del Ministerio Público Nº 7328.

Esa norma, en su art. 62, prevé bajo el título "Asistencia a la Víctima" que "el Ministerio Público, atenderá y asesorará a las víctimas de delito, suministrándole la información que le posibilite ser asistido como tal por los organismos estatales y organizaciones no gubernamentales pertinentes.

Tendrá competencia y facultades para:

- Brindar asistencia y tratamiento inmediato e integral a la víctima, tanto en su persona como en sus derechos, evaluando el daño sufrido, incluido el daño social.
- Orientarla y derivarla hacia los centros especializados de atención, sean públicos o de organismos no gubernamentales.
- Procurar la cooperación nacional para la realización de programas de atención a la víctima.
- Desarrollar acciones de divulgación sobre los derechos de las víctimas dirigidas tanto a la ciudadanía en general como a los organismos estatales.
- Promover y realizar investigaciones y estudios que permitan una más precisa comprensión de los elementos que componen el daño sufrido y permitan su cabal ponderación y asistencia
- Asimismo, deberá velar por el cumplimiento de los derechos y de las garantías que se establecen para la víctima y del testigo".

La Dirección del Savic está ubicada en la Oficina de Orientación y Denuncia del Ministerio Público, sita en Avda. Bolivia 4671, 1er. piso. Ciudad Judicial. Horario de Atención: de 8:00 a 17:00 hs.

ASISTENCIA INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA EN EL POLO INTEGRAL DE LAS MUJERES:

Un equipo interdisciplinario trabaja en la contención y asistencia en República de Siria 611. En el edificio se concentran todos los servicios que brinda el Gobierno.

En el Polo Integral de las Mujeres, el Gobierno provincial brinda asesoramiento jurídico, contención psicológica y asistencia social a víctimas de violencia de género y del delito de trata de personas. La atención se concentra en República de Siria 611, de 8 a 20, y se puede solicitar información en el 4225227.

En tal sentido un equipo interdisciplinario de profesionales capacitados recibe a las mujeres y las orienta en la defensa y protección de sus derechos. La Subsecretaría de Asistencia Integral a Víctimas de Delitos brinda asesoramiento jurídico, contención psicológica y asistencia social a mujeres que hayan sufrido lesiones, daños o abusos físicos o psíquicos.

LA INTERVENCIÓN POLICIAL ESPECÍFICA

ÁREA INSTITUCIONAL ESPECIALIZADA: DIRECCION DE GÉNERO - POLICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA (RES. 415/16 M.S)

La policía de la provincia de Salta como parte integrante del Estado no es ajena en la aplicación de políticas públicas, tendientes a la prevención y erradicación de la violencia de genero dentro de la propia institución, con la finalidad de garantizar el acceso y la igualdad de oportunidades sin distinción entre sus miembros. En este sentido, el Ministerio de Seguridad a través de la **Resolución 415 de fecha 23 de Mayo del año 2016**, instruyo al Sr. Jefe de Policía la Creación del **Centro Integral de Genero**, en sintonía con el Convenio Marco de Asistencia y Cooperación en Materia de Políticas de Genero suscrito con el Ministerio de Seguridad de la Nación.

El órgano Ministerial provincial mencionado en los considerando del acto administrativo, hace referencia a la necesidad de reforzar la integración de las mujeres en las fuerzas policiales, mediante la creación de un organismo que contemple las dificultades que puedan surgir de su inserción profesional, informando y fundando dicha instancia en las políticas de equidad de género y las experiencias resultantes del ámbito civil, sin descuidar la lógica de la policía de la provincia, optimizando el desarrollo de las capacidades que varones y mujeres aportan a la modernización y profesionalización de la fuerza.

En este sentido, mediante **Resolución N° 31.114/16 del Jefe de Policía**, homologada por **Resolución N° 213/16 de la Secretaria de Seguridad**, habilitando y poniendo en funcionamiento la **División Centro Integral de Género**, con dependencia orgánica y funcional de la Dirección General de Recursos Humanos.

Que la creación de este centro resulta útil y pertinente para abordar inclusive situaciones de abuso de autoridad, prevenir hechos de discriminación que se produzcan al interior de la policía de la provincia de Salta, recepcionar y derivar responsablemente

los casos de violencia laboral y/o intrafamiliar. En este sentido se advirtió que era necesario la creación de un espacio que permita contribuir el buen desarrollo laboral y profesional de las personas a través del asesoramiento de oficiales jefes y Superiores, como así también la articulación y el asesoramiento jurídico personalizado sobre la violencia intrafamiliar, derechos de familia y derechos laborales entre otros.

Su misión es ***"Ofrecer asistencia profesional al personal policial mediante un espacio institucional e inclusivo, de orientación, asesoramiento, contención y derivación, con el objetivo de reforzar la integración de género en la fuerza policial; abordando las dificultades que surjan en su inserción profesional fundadas en la política de equidad, conciliando su actividad con la lógica particularidad y el régimen disciplinario de la Policía de la Provincia de Salta"*** y su objeto ***"Entender en temas en donde se vea afectado el desarrollo laboral y profesional de las personas que integran la Institución Policial, abarcando con ello relaciones jerárquicas, discriminación, distribución de tareas, abuso de autoridad, sistema de oportunidades, condiciones de trabajo, compatibilidad con la vida familiar, necesidades de capacitación específicas sobre la temática en género, y eliminar toda acción que implique la vulneración de derechos en materia de género dentro de la Policía de la Provincia de Salta."***

Una de las principales características de este Centro, es que se encuentra integrado por un equipo interdisciplinario de profesionales, como Abogados, Psicólogos y Trabajadores Sociales, quienes abordaran la temática brindando contención y asesoramiento a la presunta víctima de hechos de violencia de género, violencia laboral y/o violencia institucional. Entre sus funciones se encuentran:

- Brindar orientación, asesoramiento y contención psicológica al personal policial que haya sido víctima de violencia de género, abuso de autoridad, acoso sexual o alguna situación que haga necesaria la intervención del CIG.
- Contener, acompañar al personal policial y a su grupo familiar en situaciones de violencia de género.
- Implementar capacitaciones sobre temática de género, violencia intrafamiliar y relaciones laborales con perspectiva de género.

La solicitud de asistencia se hace directamente ante el citado centro -CIG-, prescindiendo de la vía jerárquica existente en la institución, lo que permite y facilita el acceso en plenitud sin temor a sufrir represarías internaras por la denuncia en cuestión.

ACTUALIDAD DEL ÁREA:

En el año 2025, mediante **Resolución N° 941/25 del Ministerio de Seguridad y Justicia**, se logra formalizar la legitimidad de la "**Dirección de Género**", la cual funcionaba con acto administrativo de aprobación bajo la órbita de la Dirección General de Educación Policial, compuesta por (02) Divisiones: División Coordinación y Contención de Operadores VIF y la División Centro Integral de Género.

El acto administrativo indicado en el párrafo anterior, en su **Artículo 1°** aprobó la creación de la "**DIRECCIÓN DE GÉNERO**" con dependencia orgánica de Jefatura de Policía de la Provincia de Salta y funcional de la Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario dependiente del Ministerio de Seguridad y Justicia. Asimismo, en el **Artículo 2°**, ordenaba a Jefatura de Policía de la Provincia de Salta, establecía una nueva denominación para la "División Coordinación y Contención de Operadores VIF", pasando a ser "**División Coordinación de Operadores VIF-VG**", disponiéndose además que se determine una nueva dependencia orgánica y funcional de la renombrada área, que dejaba de ser parte de la Dirección de Género.

La **Dirección de Género (JP)** – Coordinación de Bienestar Policial y Penitenciario - Ministerio de Seguridad, funciona actualmente en el edificio policial de Barrio Huaico Avenida Democracia.

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA RETENCIÓN PREVENTIVA DE ARMA REGLAMENTARIA ANTE PROBLEMÁTICAS PSICOSOCIALES (*Aprobado por Resolución Nº 15971/17 de Jefatura de Policía – Homologado por Resolución SS N° 356/17*).

La violencia está inmersa en nuestra Sociedad y es lógico que al ser el personal policial parte de ella, que dichas problemáticas no lo afecten, no lo atraviesen.

Al ser depositario el personal policial de la fuerza pública, conlleva la portación del arma reglamentaria. En muchos casos se considera riesgoso la portación, en tanto y en cuanto el Policía no se encuentre en condiciones psicosociales para su portación o bien las condiciones que lo circunden o rodean no sean las más adecuados, generándose un peligro la tenencia y portación del arma reglamentaria.

Por ello y teniendo en cuenta las singularidades de la profesión policial, la Institución se vio en la necesidad de crear un protocolo de intervención que sintetice y aúne criterios para realizar la retención del arma reglamentaria de manera preventiva.

Quienes son los facultados para llevar a cabo la retención del Arma:

La responsabilidad de retención preventiva del Arma Reglamentaria por problemáticas psicosociales, será de:

- Directores Generales
- Directores
- Coordinadores de los Sectores
- Jefes de Departamentos
- Jefe de Dependencias
- Jefe de Día

Motivos por los cuales se debe proceder a la Retención del Arma de manera Preventiva:

Hechos por Violencia Familiar y de Género: Por denuncia, informes, exposiciones, llamados anónimos o se tome conocimiento por cualquier otro medio, episodios de violencia familiar o de género, con lesiones físicas corroboradas o no, amenazas con arma de fuego, amenazas reciprocas o cualquier circunstancia que ponga en riesgo la vida del propio funcionario y de terceras personas. En concordancia con la Ley Provincial N° 7403/06 "Protección de Víctimas de Violencia Familiar" y Ley 7888/15 "Protección contra la Violencia de Género".

Cuando los episodios sean protagonizados por efectivos policiales, considerados como miembros de un mismo grupo familiar o cuando los mismos tengan o hayan tenido una relación de pareja o noviazgo, la medida alcanzara a los efectivos policiales involucrados, hasta que se determine la participación de cada uno de ellos en el hecho que se investiga.

Ideas Suicidas o Tentativas de Suicidios: Comportamientos y amenazas auto-agresivos (hacia sí mismo) que pueden exteriorizarse mediante mensajes de texto (que pueden ser corroboradas mediante inspección ocular si se presta conformidad), expresiones verbales y/ o manifestaciones físicas, en donde se ponga en manifiesto ideas suicidas (tales como me voy a matar; no quiero seguir en esta vida, me voy a meter un tiro, etc.) lo cual se denomina visión en túnel (no se ve otra salida más que la muerte). El superior que tome conocimiento de este tipo de hechos, debe prestar atención a las ideas suicidas ya que son sucesos previos a los actos suicidas. No se deben minimizar tales circunstancias.

Conducta ludópata: Cuando se manifiesta en forma fehaciente una conducta ludópata, que pueda poner en riesgo los bienes del funcionario, quien ante la necesidad de recursos económicos puede llegar hasta vender el arma reglamentaria, siempre y cuando la ludopatía no se encuentre abajo tratamiento terapéutico y controlado.

Hechos por Abuso de Alcohol y /o sustancias psico – activa: Situaciones en donde el personal policial se encuentre de servicio o bien vistiendo el uniforme policial y bajo los efectos o sospecha de uso y/o abuso del alcohol o sustancias psico – activas. Lo cual se fundamenta en que el efectivo policial se encuentra con sus facultades psíquicas alteradas, situación que le impide portar un arma, pudiendo ser esta circunstancia aprovechada por terceras personas para hacer mal uso del arma o con fines delictivos. En este tipo de hechos, el Superior que intervenga, deberá prever la realización de los exámenes correspondientes a fin de determinar fehacientemente el estado del personal policial involucrado (dosaje, alcohotest o en su defecto examen clínico).

Cuando el funcionario policial se encontrare de franco de servicio y de civil, bajo los efectos del alcohol o de sustancias psico-activas, la retención del arma reglamentaria quedará bajo la apreciación exclusiva de profesionales de la División Psico – Social y Laboral (DS), de acuerdo a lo establecido en Resolución 16.408/08 "Plan de Acción sobre abuso de alcohol y otras drogas legales o ilegales".

Violencia en el entorno Social: Comportamientos y amenazas halo agresivas (hacia terceras personas), que puedan exteriorizarse mediante lesiones físicas corroboradas y/ o amenazas en las cuales se advierte un riesgo importante y un modo violento desplegado por el funcionario policial, sea que se encuentre de servicio, vistiendo el uniforme policial o de franco de servicio.

Mal Uso del Arma Reglamentaria: Cuando el funcionario policial, haga manipulación inadecuada del arma reglamentaria, sin el resguardo ni las medidas preventivas necesarias. Por ejemplo; disparos al aire sin tener en cuenta las medidas de seguridad, cuando el arma es utilizada para resolver asuntos privados, personales, vecinales, usada para amedrentar o infundir temor en terceras personas con fines delictivos y/o personales o bien para conseguir un beneficio propio.

Duelos: Pérdida reciente e importante que afectan de forma significativa en la vida del personal policial, fallecimiento de un ser querido (padre/madre, hijo/a, esposo/concubino) cuando dicha pérdida impacte en forma traumática y desestabilice emocionalmente.

Por factores clínicos: Personal policial diagnosticado con enfermedad terminal (cáncer u otras), enfermedad crónica de largo tratamiento, enfermedad inmuno - depresiva, tumores, cirugías de gravedad reciente sin éxito, dolor no controlado. La retención se sustenta en el efecto que la enfermedad orgánica puede generar en el funcionario.

Por factores psicopatológico: Cuando se adviertan los siguientes indicadores, trastornos del estado de ánimo (llanto incontrolado, irascibilidad, enojo permanente, asilamiento, falta de comunicación, estado depresivo, trastorno bi-polar, cambios repentinos de ánimo), todo tipo de trastornos psicóticos (alucinaciones auditivas o visuales, el funcionario ve cosas o escucha voces que no existen, ideas delirantes sin conexión con la realidad que lo circunda).

Por factores psicológicos: Ante determinada problemática o situación familiar o personal el Policía exhiba una conducta con agitación externa, alto nivel de angustia o ansiedad, tristeza, en la cual la persona se encuentre muy presionada y no pueda discernir claramente.

Si a su criterio profesional correspondiere, dispondrá la retención preventiva del arma reglamentaria. Caso contrario, hará constar en el informe y libro respectivo los motivos por lo que no se ordenó tal medida.

El presente protocolo será de aplicación obligatoria en todo el ámbito de la provincia de Salta, y la retención preventiva del arma reglamentaria a funcionarios policiales se efectivizará siempre y cuando se presente cualquiera de las problemáticas psicosociales enunciadas.

PARA DESCARGAR ESCANEA EL CÓDIGO QR

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

Resolución JP Nº 15971/17.

LA ACTUACIÓN DE LA POLICÍA FRENTE A LA VIOLENCIA DOMESTICA

Intervención Policial:

El conjunto de principios y reglas éticas que regulan y guían la actividad policial está basado en el servicio a la sociedad y la promoción del desarrollo humano. La función del/la policía como servidor público debe abarcar a toda la ciudadanía sin distinciones ni discriminaciones y contribuir a la cohesión social, la participación ciudadana y la convivencia social.

El/la policía es parte activa de la sociedad y su tarea profesional está relacionada directamente con la mejora de la calidad de vida de las personas mediante la promoción de la seguridad y la colaboración con el sistema de administración de justicia.

En todas las situaciones de violencia doméstica y de género se debe aportar a la justicia competente, la mayor información posible sobre el hecho y los elementos probatorios del mismo.

Consideraciones para una respuesta adecuada:

¿Qué mensajes es necesario dar en esta primera instancia?

- Cualquier momento es bueno para iniciar una denuncia por malos tratos, aunque los hechos sucedan desde tiempo atrás o aunque ya se hayan realizado otras denuncias.
- Nadie tiene derecho a maltratar a otra persona y no existen excusas para ello.
- Quien sufre los malos tratos no es culpable.
- Puede recibir apoyo de instituciones y personas especializadas en violencia doméstica.
- Informarla sobre los recursos comunitarios a los cuales puede acudir.

- Informar a la persona sobre sus derechos y en la medida de las posibilidades, explicar claramente los pasos que se van a seguir y el alcance de la intervención policial.
- En los casos en que la persona exprese temor o culpa por lo que le ocurrirá al/la denunciado/a, ayudarla a deslindar su responsabilidad de las consecuencias de lo que suceda.

Valoración del riesgo:

Un aspecto central de la intervención policial es evaluar el riesgo potencial al que se exponen las personas involucradas. No se trata de un diagnóstico exhaustivo sino de una valoración inicial que permita definir la estrategia y aportar al proceso de investigación. Se elabora con la información que aporta la persona denunciante y los elementos que surgen de la indagatoria policial.

Aspectos a considerar en la valoración de riesgo:

- Tipo de maltrato sufrido (psicológico, físico, sexual, patrimonial).
- Entidad o lesiones.
- Acceso o posesión de armas.
- Amenazas de muerte.
- Abuso de alcohol o drogas del denunciado.
- Trastornos mentales del presunto agresor.
- Existencia de denuncias anteriores y si a raíz de ellas existieron medidas cautelares o procesamientos.
- Grado de cumplimiento de las mismas.
- Cronicidad del hecho.
- Es importante indagar sobre el tiempo que lleva viviendo esta situación dado que los efectos y las posibilidades de salida son por lo general más difíciles cuando el ejercicio de la misma tiene muchos años.
- Aumento de la intensidad, frecuencia e imprevisibilidad de la violencia.
- Saber si convive o no con el autor del hecho; lo cual además de brindar información sobre el tipo de relación afectiva, va a determinar distintas estrategias de intervención.
- Intentos de separación frustrados, es decir cuando la mujer ha intentado varias veces separarse de su pareja, pero por diversas razones no lo ha logrado.
- En el caso de niños, niñas y adolescentes es necesario indagar si anteriormente intentaron irse con algún familiar y si en caso de intervención judicial fueron reintegrados con las personas que perpetran la violencia.
- Estado emocional: ansiedad, depresión, llanto, culpa, vergüenza, temor, irritabilidad, trastornos en conciliar o mantener el sueño o falta de concentración. Olvidos y dificultades para tener una coherencia cronológica de los hechos.

- Antecedentes de intentos de autoeliminación, consumo de medicación psiquiátrica o adicciones.

Valorar los recursos personales con los que cuenta para tomar decisiones y salir de la situación:

- Estado emocional (según descripción anterior).
- Dependencia económica.
- Vivienda propia o lugar donde ir.
- Redes sociales y familiares que la apoyen (familiares, amigos, vecinos).
- Apoyos de otras instituciones.

PASOS DE LA INTERVENCIÓN POLICIAL: ¿QUÉ HACER? ¿CÓMO?

Primer contacto con la situación de violencia doméstica:

¿QUIÉN PUEDE REALIZAR LA DENUNCIA? La misma puede ser presentada por (LEY 7403- 7888):

- La persona que sufre violencia doméstica.
- Terceras personas.
- Formas anónimas.
- Denuncia web.

Consideraciones en el trato:

- **Mantener una actitud de escucha atenta y activa** sobre el problema planteado: no hacer interpretaciones del problema, no hacer juicios de valor, no polemizar.
- **Intentar restablecer la calma**. Recordar: Nada justifica un hecho violento. Recepcionar siempre la denuncia. Recepción de la declaración.
- **Investigar sobre la dimensión del problema**: tipo de violencia que se ejerce, tipo de relación, momento del ciclo de violencia, edad y sexo de la/s personas afectadas, etc.
- **Valoración del riesgo**: conductas violentas y amenazantes (verbales, gestuales, físicas), gravedad de las lesiones, acceso o posesión de armas, amenazas de muerte, abuso de sustancias, antecedentes, etc.
- **En caso de registrarse lesiones físicas en la/s personas involucradas** en la situación de violencia: **adjuntar constancia médica** al parte policial si la hubiere, de lo contrario sugerir y apoyar su asistencia en el centro de salud próximo.
- **En caso de haber menores presentes en una situación de violencia**: observar especialmente su situación, preguntar si fueron maltratados, no dejarlos solos/as.
- En caso de que los mayores a su cargo tengan que ser trasladados, identificar familiares y/o vecinas/os que puedan estar con ellos/as.

- **Si la víctima fuera un menor (niño/a o adolescente):** es imprescindible que tanto las entrevistas como las pericias sean realizadas por el personal especializado que disponga el juez.
- Brindar un espacio físico en el que exista privacidad.
- Bajo ninguna circunstancia deben permanecer juntos (sea en sala de espera, sea en entrevista) las personas denunciantes con las denunciadas.
- Hablar con lenguaje claro y sencillo permitiendo la expresión de las emociones.
- Jamás juzgar su relato o actitudes ni realizar comentarios que pongan en duda la versión presentada.
- Informar sobre los derechos y recursos existentes para ayudar a decidir sobre el problema.
- Apoyar la decisión de la parte denunciante e informar claramente los pasos que van a seguir. Ante el organismo competente en el área.
- **NO SE DEBE REVICTIMIZAR A LA VÍCTIMA**.

ELEMENTOS BÁSICOS DE LA ACTUACIÓN POLICIAL ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO, VIOLENCIA FAMILIAR, ACOSO CALLEJERO Y OTRAS, EN SITIOS PÚBLICOS O DE ACCESO PÚBLICO:

RECEPCIÓN DE LA DENUNCIA:

En la atención de conductas que se enmarquen en UN TIPO Y MODALIDAD DE VIOLENCIA "en sitios públicos o de acceso público", la actuación del funcionario policial, podrá ser de oficio o ante alguna petición de auxilio, debiendo siempre actuar en protección a la víctima y garantizando el cumplimiento de la normativa vigente.

Cuando el incidente ingrese vía 9-1-1, central de comunicaciones o en la Dependencia Policial, quien atienda la llamada o a la víctima debe procurar obtener una información detallada, misma que será transmitida al personal policial que acuda a la atención del evento de crisis. Dicha información básica debe contemplar lo siguiente:

1- Lugar del incidente: dirección exacta, fecha y hora del incidente o solicitud de auxilio, datos personales de la víctima o persona denunciante (nombre completo edad, número de D.N.I., vínculo con el denunciado

2- Los hechos denunciados tal y como los describe la víctima.

3- Tipo o naturaleza del incidente ¿Cómo sucedió? ¿Cómo está sucediendo? Detalles al respecto.

4- Si existen personas heridas que requieren de atención médica: calidades de las mismas.

5- Información sobre la persona denunciada: como viste, características físicas, datos del vehículo en caso de que se traslade en este, datos personales completos en caso de que el denunciado sea conocido por la víctima, descripción de dónde se encuentra, cualquier otro dato que permita su identificación.

6- Información sobre la presencia de armas: ¿De qué tipo? (arma blanca, arma de fuego).

7- Si la persona denunciada se encuentra bajo la influencia de alcohol o alguna droga.

8- Si la víctima presenta alguna discapacidad.

ACTUACIÓN POLICIAL EN EL LUGAR:

El incidente debe en lo posible ser abordado por dos efectivos policiales, preferentemente un hombre y una mujer.

Al llegar a sitio del suceso deberán:

1 Establecer contacto con la víctima y ubicarla en un lugar seguro.

2- Determinar la necesidad de atención médica y en caso de ser necesario coordinar con las unidades médicas competentes.

3- Proceder a la demora de la persona denunciada, notificándole el motivo de su aprehensión y los derechos que le asisten.

4- Entrevistar a la víctima o testigos del hecho, garantizando el respeto y la confidencialidad de la información obtenida.

5- Una vez verificada la existencia de la comisión de un hecho de violencia de género, familiar, acoso callejero u otras modalidades, se debe poner en conocimiento al oficial de servicio de la dependencia policial que por jurisdicción corresponda para que realice las coordinaciones pertinentes y las Autoridades Judiciales (Fiscal o Juzgado correspondiente).

6- Siempre se debe formular el informe policial correspondiente, y presentar a la persona denunciada ante la autoridad judicial competente.

7- Detallar datos de los testigos, medio idóneo para ser ubicados, indicar si existen grabaciones o fotografías en cámaras de video o teléfonos celulares.

8- En caso que el denunciado haya realizado la conducta con algún medio electrónico se procederá al secuestro de estos.

9- Siempre serán la Fiscalía especializada o Juzgado correspondiente, quienes dispondrán de la situación jurídica de la persona aprehendida.

10. Ante la presencia de armas de fuego, éstas siempre deberán ser secuestradas y puestas a la orden de la autoridad judicial o administrativa (policía), según corresponda.

11- Los oficiales de policía que acuden al incidente deben permanecer en el lugar de los hechos hasta asegurarse que no existe ningún peligro adicional para la víctima.

12- En caso de que el lugar del incidente sea un sitio de acceso público (bar, restaurante, local comercial, oficinas o alguna institución), el funcionario policial, coordinará con el asesor legal y el oficial de servicio de la dependencia del lugar, a efecto que se documente el ingreso al lugar ante solicitud de auxilio de la víctima, de oficio en caso de tener conocimiento del incidente y por requerirlo así el procedimiento policial.

DENUNCIA WEB:

El Gobierno de la Provincia de Salta, habilitó un código QR que permite acceder al sistema http://www.denunciasweb.gob.ar del Ministerio Público Fiscal y hacer denuncias por distintos delitos de forma ágil y segura sin necesidad de asistir a una dependencia policial y/o Fiscalía. El sitio web es seguro, inmediato y está al alcance de toda la comunidad desde cualquier dispositivo con internet, incluidos los delitos de violencia de género y violencia familiar.

El código puede ser escaneado con cualquier dispositivo móvil con internet. El ciudadano debe elegir el tipo de denuncia que radicará y seguir los pasos que indica el sistema. Se puede utilizar las 24 horas, todos los días.

El sitio http://www.denunciasweb.gob.ar es una herramienta digital sencilla y eficiente para radicar denuncias por distintos hechos. Es seguro, inmediato y está al alcance de toda la comunidad desde cualquier dispositivo con internet.

El objetivo del código QR es promover la radicación de denuncias y gestionar mayor acceso a la Justicia. La información que aportan los ciudadanos permite además elaborar mapas del delito, medir intervenciones policiales, evaluar comportamientos criminales, hacer seguimientos y estadísticas para la planificación preventiva y operativa. Los análisis que se realizan son utilizados para desarrollar políticas criminales acordes a la realidad de cada jurisdicción.

DENUNCIAS WEB EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO

En los casos de los delitos de violencia familiar y de género, las denuncias web, representa ciertas limitaciones, por ello es necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Priorizar la presencialidad al momento de la recepción de denuncias por violencia de VIF-VG, con la finalidad de que los magistrados intervinientes dictaminen medidas de protección a favor de las víctimas.
- Se señaló como problemática, la dificultad del abordaje de las denuncias ingresadas a través del sistema de "DENUNCIA WEB en casos de VIF y VG", realizadas por el ciudadano, detectando que desde la Mesa Distribuidora de la OVIF, ingresan denuncias anónimas, erróneas o con datos incompletos, tales como domicilios inexistentes o números de contacto inválidos, destacando que esta situación dificulta

la intervención urgente, retrasa las constataciones y obstaculiza la identificación de las partes involucradas, afectando directamente la implementación oportuna de medidas de protección y poniendo en riesgo la seguridad de las víctimas.

- El uso del canal de DENUNCIA WEB para los casos de Violencia de Genero y Violencia Intrafamiliar, resulta inadecuada, ya que el abordaje de situaciones de VIF y VG requiere privilegiar la intervención presencial y la función protectora del Estado, por sobre el carácter netamente investigativo que puede resultar pertinente en otros tipos de delitos.
- El canal de denuncia web, sea utilizado únicamente en forma excepcional, cuando la víctima se vea impedida de presentarse físicamente, tal como lo establece la Ley Nacional 26.485 - Art. 16, inc. a y b "Los organismos del Estado deben garantizar el acceso a servicios integrales de atención a las víctimas, asegurando la recepción inmediata de denuncias y su derivación a los órganos competentes para garantizar su seguridad."

SOBRE LOS OPERADORES DE VIOLENICA FAMILIAR Y DE GÉNERO EN LAS DEPENDENCIAS POLICIALES:

En el marco de creación de la Dirección de Genero (JP), ya indicada anteriormente, en relación al área de los Operadores VIF – VG, mediante **Resolución JP N° 50.569/25** homologada por **Resolución N° 537/25 de la Secretaria de Seguridad**, se dispone el cambio de denominación de la antigua División Coordinación y Contención de Operadores de Violencia Intrafamiliar a "**DIVISIÓN COORDINACIÓN DE OPERADORES VIF-VG**" con dependencia orgánica y funcional de la Dirección General de Seguridad. Cabe indicar que actualmente el área renombrada, se encuentra funcionando bajo la órbita de la **Dirección Prevención y Orientación Comunitaria (DGS),** encontrándose en proceso de aprobación su cambio de dependencia legitimada.

FUNCIONALIDAD DE LOS OPERADORES DE VIF- VF:

- **DEPENDENCIA**: Los Operadores VIF-VG poseen dependencia orgánica y funcional de la **DIVISIÓN COORDINACIÓN DE OPERADORES VIF-VG** (DPOC), pero por su presencia territorial en las Unidades de Orden Público operativamente dependen del Jefe de Dependencia.
- **EL ROL DEL OPERADOR**: El Operador VIF-VG es un actor clave en el circuito de abordaje de la violencia dado que, por su rol de un Auxiliar de Justicia con presencia en el territorio, sobre él recae la responsabilidad de hacer efectivas las medidas de protección dispuestas en resguardo de las víctimas. En tal sentido, le corresponde notificar a las partes involucradas de las disposiciones judiciales, favoreciendo con ello la prevención, el resguardo de la víctima y el seguimiento del caso, labor que debe ejercer en observancia al ordenamiento jurídico vigente.

  Por la relevancia y alcances de la función, se les exige poseer sensibilidad, empatía y habilidades comunicativas, teniendo en cuenta que en cada encuentro con la víctima se generan espacios de escucha activa, contención y orientación.

También les compete el trabajo preventivo de información, sensibilización y concientización, a través de la facilitación de espacios educativos de orientación y promoción de derechos destinados a grupos vulnerables y a la comunidad en general.

El Operador además debe mantener fluida comunicación con la guardia de prevención, Superiores inmediatos, Juzgados Especializados y con otros organismos estatales involucrados. Asimismo, debe conocer los servicios existentes en la jurisdicción y establecer con ellos mecanismos de trabajo en red.

La actividad demanda de una modalidad de trabajo ordenada y organizada, con registros actualizados y sistematizados.

- **FUNCIONES DEL OPERADOR VIF-VG EN LAS DEPENDENCIAS POLICIALES**: El Operador en ejercicio de sus funciones debe:

  a) Intervenir en calidad de Auxiliares de Justicia en los casos de VIF-VG que se tramitan por ante los Juzgados especializados.

  b) Conocer los diferentes hechos VIF-VG (independientemente del trámite que se le otorgue) que se denuncian en la UOP donde desempeña sus funciones.

  c) Ante el anoticiamiento de una situación VIF-VG o incumplimiento de medidas de protección, deberá adoptar los procedimientos pertinentes y dar intervención a los organismos competentes.

  d) Proceder con estricto respeto por la dignidad de las personas y evitar todas aquellas circunstancias que reproduzcan revictimización.

  e) Brindar información a la víctima sobre derechos, medidas que puede solicitar y sobre los efectos jurídicos de los actos que se desarrollan en la UOP. Orientar además sobre los programas y servicios asistenciales a los que puede acudir.

  f) Llevar el seguimiento de la evolución de los casos de Violencia Intrafamiliar o Violencia de Género registrados en el ámbito de su jurisdicción, a través de registros estadísticos y legajos victimológicos (en los soportes autorizados por la DCCOVIF-VG). Realizar relevamiento de las Instituciones y de los recursos de la comunidad, articular trabajos en redes para prevención y el abordaje de la violencia, facilitando a la víctima el acceso a los servicios especializados.

  g) Brindar especial atención y dar intervención a los organismos competentes cuando existan NNyA expuestos a la violencia o a condiciones de vulneración de derechos.

  h) Informar sobre las actividades preventivas planificadas, su desarrollo, evaluación y resultados obtenidos.

- **REGISTROS QUE DEBE LLEVAR EL OPERADOR:** La labor del Operador VIF-VG debe ajustarse a las exigencias que derivan del marco normativo vigente que regula el Sistema de Protección Especial a Víctimas de Violencia desde la perspectiva de

Derechos Humanos, en tal sentido, les corresponde cumplir de manera efectiva con cada uno de los procedimientos establecidos y obedecer a las instrucciones emanadas por la Autoridad Judicial interviniente, para garantizar a las víctimas el acceso a la justicia y la protección urgente y preventiva.

El ejercicio de la función requiere de una modalidad de trabajo metódica y organizada, esto no solo se debe al elevado flujo de expedientes que el Operador tramita, sino que, al trabajar con situaciones altamente complejas de riesgo variable para las víctimas, su labor requiere de una capacidad de análisis y valoración objetiva. Lo cual solo resulta posible si se dispone de información precisa, ordenada y actualizada. Es por ello que se exige al Operador llevar los siguientes registros:

a. Libro interno de registro de expedientes

b. Libro de registro de notas

c. Legajos victimológicos (reúnen datos de interés en relación a víctimas y agresores: denuncias, notificaciones efectuadas a las partes, requerimientos de servicios de consignas, requerimientos de intervención a programas específicos, constatación de situación, novedades surgidas durante el control de consignas y todo lo actuado en relación a cada caso por el que se tomó intervención). La información exigida debe estar ordenada y responder a una secuencia lógica de organización que facilite el acceso de manera ágil.

d. Archivos de actividades programadas (con la correspondiente planificación), informes del desarrollo y resultados logrados.

- **ARTICULACIÓN CON OTROS ORGANISMOS E INSTITUCIONES:** A los fines de establecer mecanismos eficaces de intervención en el tratamiento de la violencia familiar y la que se ejerce por razones de género, es importante que el Operador conozca los recursos con los que cuenta su comunidad, los servicios que brindan, destinatarios de los mismos y los mecanismos establecidos para gestionar la asistencia o prestación.

Entre las áreas Gubernamentales con las que se puede articular se encuentran:

a) Oficina Hospitalaria de violencia contra la mujer del Hospital San Bernardo.

b) División Coordinación y Coordinación para Op. VIF y VIG.

c) Secretaría de Justicia y Métodos Participativos de Resolución de Conflictos

- Programa de Atención a Víctimas de Abuso Sexual y familiares de víctimas de femicidio.
- Centros comunitarios de Mediación.

d) Oficina de Violencia Intrafamiliar y de Género del Poder Judicial

e) Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia

f) Observatorio de Violencia contra las Mujeres

g) Subsecretaría de Políticas de Igualdad y Diversidad

- Oficinas Municipales de la Mujer, Género y Diversidades

h) Centros de Salud

i) Centros de Tratamiento para adicciones

- **DESIGNACIÓN DE OPERADORES:** Es facultad del Sr. Jefe de Dependencia proponer al efectivo que desarrollará la función de Operador VIF -VG en la UOP, debiendo para ello tener en cuenta los requisitos y cualidades exigidas conforme al Perfil de Puesto elaborado por la DCOVIF-VG.

BIBLIOGRAFÍA:

- Argentina. (2009). Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Argentina. (2012). Ley 26.743 de identidad de género. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Argentina. (1984). Código Penal de la Nación Argentina. Buenos Aires: Congreso de la Nación Argentina.
- Argentina. (1988). Ley N.º 23.592: Medidas contra actos discriminatorios. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Argentina. (2020). Ley N.º 27.580: Aprobación del Convenio sobre la violencia y el acoso en el mundo del trabajo (Convenio 190 de la OIT). Boletín Oficial de la República Argentina.
- Argentina. (2012). Ley 26.791. Modificación del Código Penal: homicidio agravado por femicidio. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Argentina. (2018). Ley 27.499. Ley Micaela de capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Argentina. (2010). Decreto 1011/2010 reglamentario de la Ley 26.485. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Argentina. (2019). Ley 27.501. Incorporación del acoso callejero como modalidad de violencia contra las mujeres. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Argentina. (2019). Ley 27.533. Modificación de la Ley 26.485: violencia política contra las mujeres. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Argentina. (2023). Ley 27.736. Ley Olimpia: incorporación de la violencia digital contra las mujeres. Boletín Oficial de la República Argentina.
- Ministerio Público Fiscal de Salta. (2021). Resolución 1191/2021: denuncias web por violencia familiar y de género.
- Organización de las Naciones Unidas. (1979). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW).
- Organización de los Estados Americanos. (1994). Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará).
- Provincia de Salta. (2006). Ley 7403 de protección de víctimas de violencia familiar. Boletín Oficial de la Provincia de Salta.
- Provincia de Salta. (2015). Ley 7888 de protección contra la violencia de género. Boletín Oficial de la Provincia de Salta.

- Provincia de Salta. (2021). Ley 8281. Medidas de protección y consigna policial al agresor denunciado. Boletín Oficial de la Provincia de Salta.
- Provincia de Salta. (2011). Código Procesal Penal de la Provincia de Salta (Ley N.º 7.690 y modificatorias). Boletín Oficial de la Provincia de Salta.
- Policía de la Provincia de Salta. (s. f.). Protocolo de intervención policial. Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Salta.
- Policía de la Provincia de Salta. (s. f.). Cartilla de la asignatura de años anteriores de la Escuela de Suboficiales. Dirección General de Educación Policial.
- Provincia de Salta. (s. f.). Boletín Oficial de la Provincia de Salta. https://boletinoficial.salta.gob.ar
- Poder Judicial de la Provincia de Salta & Ministerio Público de Salta. (s. f.). Sitio web institucional. https://www.justiciasalta.gov.ar
- República Argentina. (s. f.). Boletín Oficial de la República Argentina. https://www.boletinoficial.gob.ar
- Otro marco normativo y directrices de trabajo para los operadores de violencia familiar y de género elaborado por la Dirección de Género y División de Operadores de Violencia Familiar y de Género.

EQUIPO DOCENTE:

Crio. Gral. (r) Lic. Esp. SILVIA I. TOLABA

Crio. My. Lic. CARMEN RODRÍGUEZ

Sub Crio. Abg. LUIS A. TOCONAS

Of. Ppal. Lic. PAMELA BALDERRAMA

Sgto. Ayte. (r) Mgter. Abg. Prof. JUAN S. TRAICO

Sgto Ayte. (r) Prof. Lic. MARÍA. M. GUTIÉRREZ

Sgto. Ayte. Psp. ROSA E. VILTE	Abog. MÓNICA BUENDÍA
Abog. MAURO M. DÍAZ VICEDO	Mgter. Lic. JUAN JOSÉ FERNÁNDEZ
Abog. MARIELA S. VARGAS	Lic. DANIEL SEVERO AGUIRRE

ANEXO I - PROTOCOLO DE ACTUACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN CONTEXTOS DE VIOLENCIA EXTREMA POR MOTIVOS DE GÉNERO

La presente cartilla incorpora como material complementario el **Protocolo de Actuación Interinstitucional en Contextos de Violencia Extrema por Motivos de Género**, aprobado mediante Resolución N.º 654/2025 del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de Salta e incorporado a la Orden del Día N.º 245/25 de la Policía de la Provincia de Salta, por constituir una herramienta institucional vigente frente a hechos de extrema gravedad vinculados a violencia de género.

La incorporación tiene carácter complementario, considerando que en la Unidad III ya se desarrollan los contenidos vinculados a prevención, recepción de denuncias, valoración de riesgo e intervención policial inmediata. El presente protocolo permite comprender el procedimiento que se activa ante situaciones de femicidio, transfemicidio, travesticidio o tentativa de femicidio, cuando la actuación policial se integra a una respuesta estatal interinstitucional.

Importancia para el futuro agente policial

El conocimiento de este protocolo resulta relevante porque el personal policial suele constituir el primer contacto institucional con familiares, testigos o personas allegadas a la víctima, quienes requieren orientación inmediata sobre el procedimiento posterior.

En estos casos corresponde:

- Preservar el lugar del hecho; Evitar alteración de evidencias; Resguardar indicios materiales; Asegurar el perímetro; Individualizar testigos; Comunicar inmediatamente al Ministerio Público Fiscal.

Organismos que intervienen y función principal

- **Ministerio Público Fiscal:** dirige la investigación penal y dispone medidas urgentes.
- **Unidad Fiscal Especializada en Femicidios (UFEM):** coordina la investigación con perspectiva de género.
- **Secretaría de Justicia:** brinda orientación jurídica y acompañamiento institucional a familiares.
- **Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad:** releva antecedentes y articula asistencia institucional.
- **Secretaría de Salud Mental y Adicciones:** brinda contención psicológica inmediata.
- **Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia:** interviene ante presencia de niñas, niños o adolescentes afectados.
- **Registro Civil:** facilita trámites administrativos urgentes.
- **Policía de la Provincia de Salta:** preserva la escena, comunica a fiscalía y colabora como auxiliar de justicia.

DIRECCIÒN ESCUELA DE SUBOFICIALES "CABO HÉCTOR SANTOS LEÓN"

Cartilla Digital "PIVGVIF"

DESCARGA
QR
Código

Made with PosterMyWall.com